



KNOLL

Steuerrechts-Institut +

Vorbereitung auf die Steuerberaterprüfung 2026/2027

FERNUNTERRICHT

LEHRBRIEF

Einkommensteuer 17

**Besteuerung von wiederkehrenden Bezügen
(Vertiefung)**

Zinsschranke § 4h EStG

71

Verfasser:

Christiane Holzner

Steuerberaterin, LL.M., Dipl.-Finanzwirtin (FH)

Prof. Dr. Peter Spettenhuber

Wirtschaftsprüfer, Steuerberater



© Steuerrechts-Institut KNOLL GmbH

www.knoll-steuer.com

Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Eine Verwertung ohne Einwilligung der Steuerrechts-Institut Knoll GmbH außerhalb der eigenen Fortbildungszwecke, etwa auch der Verkauf, ist unzulässig.

Eine Verwendung zum Training, zur Weiterentwicklung oder zum Betrieb Künstlicher Intelligenz (z. B. LLMs, generative KI) – insbesondere durch automatisiertes Auslesen (Scraping, Crawling, Text und Data Mining) nach § 44b UrhG – ist ohne ausdrückliche vorherige schriftliche Zustimmung untersagt. **Wir verweisen auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.**

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verzichten wir in unseren Lehrmaterialien auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d). Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

Die bestimmungsgemäße Handhabung dieses Produkts stellt kein Risiko für die Gesundheit oder Sicherheit im Sinne der Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (EU) 2023/988 (GPSR) dar.



INHALTSVERZEICHNIS

I.	WIEDERKEHRENDE BEZÜGE	1
1.	Allgemeines	1
1.1	Begriff wiederkehrende Bezüge	1
1.2	Sonstige wiederkehrende Bezüge	1
1.3	Renten, Dauernde Lasten	2
1.4	Einteilung der „Wiederkehrenden Bezüge“ (= Renten)	3
2.	Private Versorgungsrenten	4
2.1	Allgemeiner Begriff und Abgrenzungen	4
2.1.1	Private Versorgungsrenten	4
2.1.2	Abgrenzung der typischen Versorgungsrente	4
2.1.3	Sonderrecht der unentgeltlichen Vermögensübertragung gegen lebenslanger Versorgungsleistungen	5
2.2	Steuerliche Behandlung der typischen Versorgungsrente	7
2.3	Kein Sonderrecht „Vermögensübertragung gegen Versorgungsleistungen“	8
2.3.1	Abgrenzung	8
2.3.2	Steuerliche Behandlung der (teil-)entgeltlichen Übertragungen	10
2.4	Vermögensübertragung gegen wiederkehrende Leistungen (Übersicht)	11
2.5	Ende der privaten Versorgungsleistungen	12
2.6	Nachträgliche Umschichtung des übertragenen Vermögens	12
2.6.1	Grundsätzliches	12
2.6.2	Reinvestition des Veräußerungserlöses	13
3.	Private Veräußerungsrenten	13
3.1	Begriff	13
3.1.1	Grundsatz	13
3.1.2	Andere entgeltliche Austauschvorgänge	14
3.2	Behandlung beim Berechtigten (Veräußerer)	14
3.3	Behandlung beim Verpflichteten (Käufer)	15
3.3.1	Barwert der Rente	15
3.3.2	Behandlung der Rente	16
3.4	Folgen einer Wertsicherungsklausel	18
3.4.1	Folgen für den Berechtigten	18
3.4.2	Folgen für den Verpflichteten	18
3.5	Ende der privaten Veräußerungsrenten	19
II.	ZINSSCHRANKE (§ 4H ESTG)	20
1.	Hintergrund der Regelung	20
2.	Betroffener Personenkreis	20
2.1	Grundsatz	20
2.2	Ausnahmen	20



2.2.1	Freigrenze	21
2.2.2	Kein Nahestehen i. S. des AStG/keine Auslandsbetriebsstätte	21
2.2.3	Eigenkapitalvergleich bei konzernzugehörigen Betrieben („Escape-Klausel“)	21
3.	Die Zinsschrankenregelung	22
3.1	Zinsaufwendungen/Zinserträge	22
3.2	EBITDA bei Einzelunternehmen/Mitunternehmerschaften	23
3.3	EBITDA bei Körperschaften	23
3.4	Zinsvortrag	24
3.5	EBITDA-Vortrag	26
3.6	Untergang eines nicht verbrauchten Zinsvortrags	29
4.	Abschließende Übersicht zu § 4h EStG	30
III.	ÜBUNGSFÄLLE	31
1.	Übungsfall 1	31
2.	Übungsfall 2	31



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Lehrbrief Einkommensteuer 17 – Überblick – v13912



LERNZIELE

In diesem Lehrbrief werden die wiederkehrenden Bezüge vertieft und Sie werden mit den Voraussetzungen und den steuerlichen Folgen der Zinsschranke vertraut gemacht.

Nach der Durcharbeitung dieses Lehrbriefes können Sie insbesondere:

- die privaten Versorgungsrenten von den privaten Veräußerungsrenten unterscheiden,
- ihre steuerlichen Folgen sowohl auf Seiten des Berechtigten als auch auf Seiten des Verpflichteten beurteilen,
- die Bedeutung der Zinsschranke umfassend darstellen und ihre steuerlichen Auswirkungen berechnen.



PRÜFUNGSTIPP

Die Themen dieses Lehrbriefes waren Gegenstand folgender Prüfungsklausuren:

- Anteilsübertragung gegen Versorgungsleistung (2022)
- teilentgeltlicher Erwerb eines vermieteten und selbstgenutzten Gebäudes (2021)

I. WIEDERKEHRENDE BEZÜGE

1. Allgemeines

1.1 Begriff wiederkehrende Bezüge



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Vermögensübertragung und Renten – v10623

Hierbei handelt es sich um den Oberbegriff für Zahlungen, die der Besteuerung unterliegen, weil sie mit einer gewissen Regelmäßigkeit zufließen.

Wiederkehrende Zahlungen sind abzugrenzen von

- Kaufpreistraten und
- anderen wiederkehrenden Einnahmen/Ausgaben (z. B. Mieten, Arbeitslohn).

1.2 Sonstige wiederkehrende Bezüge

Für das Vorliegen derartiger Bezüge sind folgende Voraussetzungen erforderlich:

- Gewährung aufgrund eines einheitlichen Entschlusses bzw. eines einheitlichen Rechtsgrundes
- regelmäßige Wiederkehr der Leistungen von Zeit zu Zeit



1.3 Renten, Dauernde Lasten

Zur Abgrenzung sind nachfolgend die charakteristischen Merkmale einer dauernden Last bzw. einer Rente dargestellt:

Dauernde Last	Leib- und Zeitrenten
Besondere Leistungsverpflichtung (z. B. aufgrund Vertrages), durch die dem Berechtigten ein erzwingbarer Anspruch eingeräumt ist	Rentenstammrecht
Mindestlaufzeit (10 Jahre bzw. Lebensalter einer natürlichen Person)	Mindestlaufzeit (10 Jahre bzw. Lebensalter einer natürlichen Person)
Leistungen in: ■ Geld ■ vertretbaren Sachen (§ 91 BGB) ■ anderen „Gütern“ und Dienstleistungen	Leistungen in: ■ Geld ■ vertretbaren Sachen (§ 91 BGB)
Wiederkehr der Leistungen	Regelmäßige Wiederkehr der Leistungen
Leistungen in der Höhe abänderbar	Leistungen sind der Höhe nach gleichmäßig

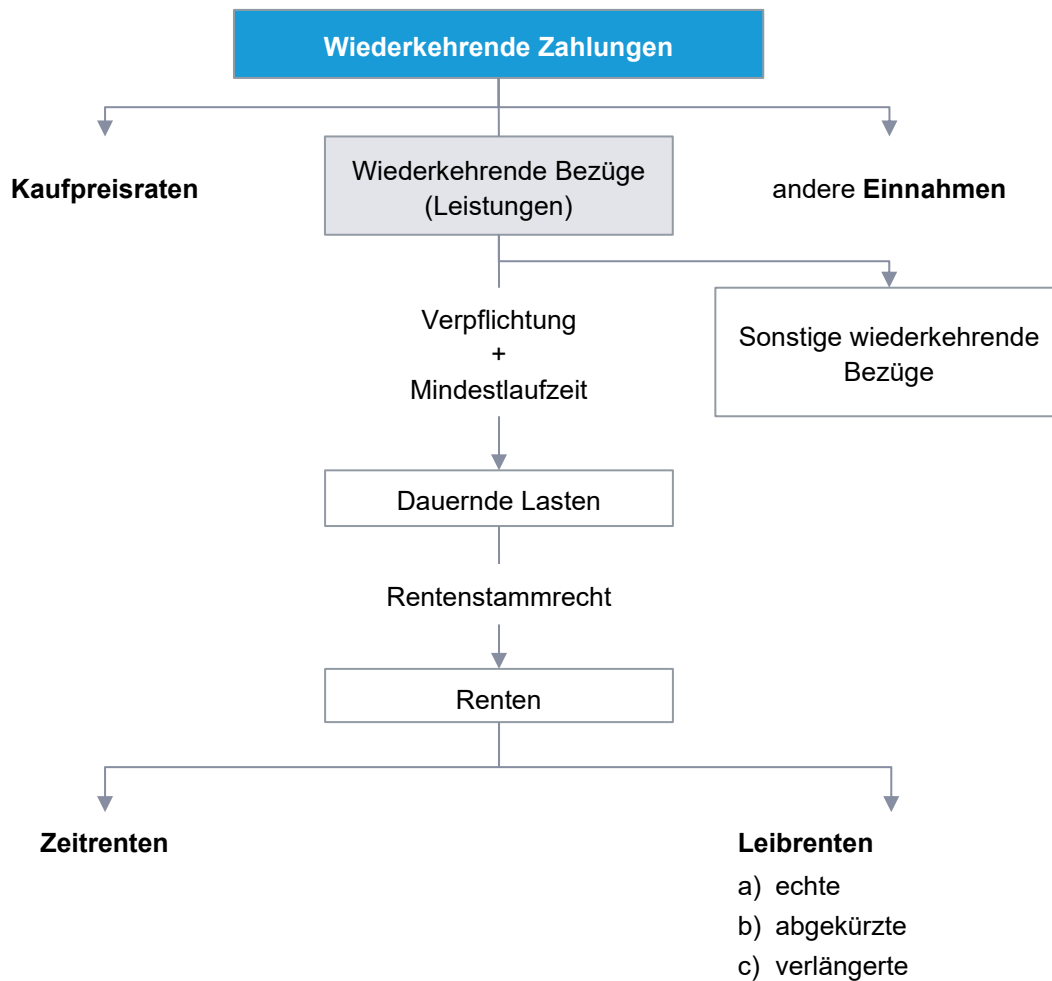
Rentenstammrecht ist das erzwingbare Recht auf den Bezug der Rente (§§ 759 ff. BGB). Ein einheitliches Rentenstammrecht setzt begrifflich voraus, dass die vereinbarten Zahlungen regelmäßig wiederkehren und der Höhe nach gleichmäßig und fest begrenzt sind (H 22.3 EStH „Begriff der Leibrente“).

Leistungen, die an geänderte wirtschaftliche Verhältnisse angepasst werden können, sind keine Renten. **Unschädlich sind** sog. Wertsicherungsklauseln oder Währungsklauseln, durch die lediglich die Kaufkraft der Rente erhalten werden soll (z. B. jährliche Anpassung entsprechend dem Lebenshaltungskostenindex, H 22.3 EStH „Begriff der Rente“).

Bei Beteiligungen am Umsatz, Gewinn etc. handelt es sich nicht um Renten, sondern um „dauernde Lasten“, da es sich nicht um Zahlungen in gleichmäßiger Höhe handelt.

Reine Unterhaltsverträge ohne echte Gegenleistung sind grundsätzlich keine Leibrentenverträge, da die Leistungen abänderbar sind, wenn sich die wirtschaftlichen Verhältnisse des Leistenden oder des Empfängers verändern (§ 323 ZPO). Es liegen somit Zahlungen aufgrund einer dauernden Last vor. Dies **gilt nur dann nicht**, wenn im Vertrag ausdrücklich auf die Anwendung des § 323 ZPO verzichtet wurde, d. h., wenn diese Vorschrift tatsächlich ausgeschlossen wurde.

Die nachfolgende Übersicht verdeutlicht nochmals, dass das Vorliegen eines Rentenstammrechts die Unterscheidung zwischen Rente und dauernder Last begründet.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Wiederkehrende Bezüge – v10444

1.4 Einteilung der „Wiederkehrenden Bezüge“ (= Renten)

Zweckmäßig ist die Einteilung nach der Vermögenszugehörigkeit, d. h. nach der Entstehung im steuerlichen Bereich. Demzufolge unterscheidet man zwischen

- **betrieblichen Renten**

D. h. Renten, die mit Gewinneinkünften in einem **wirtschaftlichen Zusammenhang** stehen. Derartige Renten werden daher unterteilt in betriebliche Veräußerungsrenten und in betriebliche Versorgungsrenten (Einteilung nach dem wirtschaftlichen Gehalt der jeweiligen Rente).
und

- **privaten Renten**

Dies sind Renten, die mit einer Überschusseinkunftsart (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 – 7 EStG) **oder** mit keiner Einkunftsart wirtschaftlich zusammenhängen. Als weitere Unterteilung der privaten Renten sind die private Veräußerungsrente und die private Versorgungsrente zu nennen. Die Unterscheidungen sind aus der Sicht des Rentenverpflichteten (Geber) und des Rentenberechtigten (Empfänger) getrennt vorzunehmen.



► **Beispiel:**

A verkauft ein Grundstück seines Privatvermögens gegen eine Rente an B, der es in seinem Gewerbebetrieb nutzt.

► **Lösung:**

Bei A liegt eine private Veräußerungsrente vor, bei B eine betriebliche „Kaufpreisrente“ (vereinfacht lt. obiger Gliederung „Veräußerungsrente“).

2. Private Versorgungsrenten

Vgl. dazu BMF vom 11.3.2010, BStBl 2010 I, S. 227, in Beck'sche Steuererlasse 1 § 10/5 (kurz: BMF 1 § 10/5).

2.1 Allgemeiner Begriff und Abgrenzungen

Für die Begründung und die Höhe der Rente ist die **Versorgung** des Empfängers (wirtschaftliche Sicherung) **aus privaten Gründen** maßgebend.

2.1.1 Private Versorgungsrenten

Private Versorgungsrenten sind grundsätzlich wiederkehrende Leistungen im Zusammenhang mit Vermögensübertragungen zur **vorweggenommenen Erbfolge**.

In diesen Fällen spricht eine (widerlegbare) Vermutung dafür, dass Leistung und Gegenleistung nicht nach kaufmännischen Gesichtspunkten gegeneinander abgewogen werden.

§ 10 Abs. 1a Nr. 2 EStG beschränkt die privaten Versorgungsleistungen auf die dort genannten Vermögensübertragungen.

Die Rente ist nach den Versorgungsbedürfnissen des Rentenempfängers und nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Rentenverpflichteten bemessen.

Dabei behält sich der Vermögensübergeber durch die Versorgungsleistungen typischerweise **Erträge seines Vermögens vor**, die nunmehr allerdings vom Vermögensübernehmer erwirtschaftet werden müssen (BMF 1 § 10/5, Rz. 3):

- Beim **Begünstigten** liegen daher – grundsätzlich (Ausnahmen vgl. nachfolgend) – **wiederkehrende Bezüge** nach § 22 Nr. 1a EStG vor.
- Beim **Vermögensübernehmer** ist die Rentenverpflichtung – auch wenn BV übertragen wird – eine private Schuld, die nicht unmittelbar durch die Einkünfteerzielung veranlasst ist. Ein Abzug der Rente als BA oder WK beim Verpflichteten scheidet aus; Zahlungen aus betrieblichen Mitteln sind Entnahmen (§ 4 Abs. 1 Satz 2 EStG).

Er kann allerdings die von ihm aufgewendeten Versorgungsleistungen grundsätzlich in voller Höhe als Sonderausgaben nach § 10 Abs. 1a Nr. 2 EStG abziehen.



HINWEIS

Die Widerlegung des Versorgungsgedankens ist möglich durch substantiierten Nachweis der Gleichwertigkeit von Leistung und Gegenleistung (vgl. BMF 1 § 10/5, Rz. 5 Satz 3 und 4).

2.1.2 Abgrenzung der typischen Versorgungsrente

- zur Unterhaltsrente

Die Berücksichtigung von Versorgungsleistungen als Sonderausgaben nach § 10 Abs. 1a Nr. 2 EStG ist durch den **vorrangigen § 12 Nr. 2 EStG** eingeschränkt, der **Zuwendungen** („reine“ Unterhaltsleistungen) – auch aufgrund gesetzlicher oder freiwilliger Rechtspflicht – **vom Abzug ausschließt** (R 10.3 Abs. 2 EStR).

Wenn der Abzug als Sonderausgaben beim unbeschränkt stpfl. Geber nicht möglich ist, sind derartige **Zuwendungen** beim Empfänger nicht zu erfassen (§ 22 Nr. 1 Satz 2 EStG i. V. m. § 12 Nr. 2 EStG: korrespondierende Vorschriften). § 22 Nr. 1 Satz 2 EStG soll die „doppelte Belastung“ mit inländischer ESt ausschließen (R 22.1 Abs. 2 EStR).

- zu wiederkehrenden Leistungen
die als (teil-)entgeltliche Rechtsgeschäfte beurteilt werden, obwohl sie die Versorgung des Empfängers bezwecken.

2.1.3 Sonderrecht der unentgeltlichen Vermögensübertragung gegen lebenslanger Versorgungsleistungen



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Versorgungsleistungen – v10450

§ 10 Abs. 1a Nr. 2 EStG verwendet den Begriff der Versorgungsleistungen.

2.1.3.1 Vermögen i. S. d. § 10 Abs. 1a Nr. 2 Satz 2 EStG

Voraussetzung für Versorgungsleistungen ist, dass Vermögen i. S. d. § 10 Abs. 1a Nr. 2 Satz 2 EStG übertragen wird. Dies sind ausschließlich

- **Mitunternehmeranteile** an einer Personengesellschaft mit landwirtschaftlicher, gewerblicher oder freiberuflicher Tätigkeit. Gewerblich geprägte PersG i. S. d. § 15 Abs. 3 Nr. 2 EStG ohne Tätigkeit nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG sind ausgeschlossen.
- **Betriebe oder Teilbetriebe.** Hinsichtlich des Teilbetriebs muss es sich um einen einheitlichen, organischen und selbständig lebensfähigen Organismus in Abgrenzung zu einzelnen WG handeln (R 16 Abs. 2 EStR).
- **Geschäftsanteile an einer GmbH,** von mindestens 50 %, **wenn** der Übergeber als Geschäftsführer tätig war **und** der Übernehmer diese Tätigkeit nach der Übertragung übernimmt. Die Anteile können bisher BV des Übergebers oder Anteile i. S. d. § 17 EStG dargestellt haben. Andere Anteile an Kapitalgesellschaften als solche an einer GmbH sind nicht begünstigt.

Bei Betrieben der Land- und Forstwirtschaft ist auch der dazugehörige Wohnteil privilegiert (§ 10 Abs. 1a Nr. 2 Satz 3 EStG).

Andere Vermögensübertragungen fallen nicht unter § 10 Abs. 1a Nr. 2 EStG.

2.1.3.2 Ausreichend ertragbringendes Vermögen

Von einer **ausreichend ertragbringenden** Wirtschaftseinheit ist auszugehen, wenn die Versorgungsleistungen im Zeitpunkt der Vermögensübergabe nicht höher sind als der langfristig erzielbare, künftige (Durchschnitts-)Ertrag des übergebenen Vermögens.

Aus Vereinfachungsgründen kann auf die Einkünfte des Jahres der Vermögensübergabe und der beiden vorangegangenen Jahre zurückgegriffen werden = „3-Jahreszeitraum“. Ergibt sich aus der „Vergangenheitsbetrachtung“ kein ausreichender Ertrag, kann der Übernehmer ausreichende Erträge für die Zukunft nachweisen; in diesen Fällen sind vorläufige Steuerfestsetzungen (§ 165 AO) durchzuführen (BMF 1 § 10/5, Rz. 27, 34 und 35).

Erträge des übertragenen Vermögens liegen nur dann vor, wenn aus dem übertragenen Vermögen Einkünfte i. S. d. § 2 Abs. 1 EStG erzielt werden (BMF 1 § 10/5, Rz. 28); daher sind Einnahmen aus „Liebhabereitätigkeit“ keine Erträge in diesem Sinne.



Ermittlung des maßgebenden „Ertrags“ und Beweiserleichterungen

- a) Wird ein Unternehmen i. S. d. § 13, § 15 oder § 18 EStG im Ganzen oder ein Teilbetrieb oder ein Mitunternehmeranteil übertragen, gilt eine „**Beweiserleichterung**“. Wird das Unternehmen tatsächlich fortgeführt, ist grundsätzlich von einer ausreichend ertragbringenden Wirtschaftseinheit auszugehen. Diese **Beweiserleichterung** ist auch bei übertragenen mindestens 50 %-Anteilen an einer GmbH, falls Übergeber und Übernehmer als Geschäftsführer der GmbH tätig sind/waren, anzuwenden.

Bei mehrjährigen Verlusten oder im Hinblick auf die wiederkehrenden Leistungen vergleichsweise geringen Erträgen ist diese Unterstellung widerlegt – substantiierte Prüfung ist erforderlich. Die Beweiserleichterung ist bei verpachteten Betrieben nicht anzuwenden (BMF 1 § 10/5, Rz. 29).

- b) Gilt keine Beweiserleichterung, sind die Erträge nach BMF 1 § 10/5, Rz. 32 wie folgt zu ermitteln:

Einkünfte i. S. d. § 2 Abs. 1 EStG (Einkünfteerzielungsabsicht)

- + AfA (auch erhöhte AfA und Sonderabschreibungen)
- + a. o. Aufwendungen (z. B. größerer Erhaltungsaufwand)
- + ggf. Schuldzinsen (vgl. nachfolgend c.)

= **maßgebender Ertrag** („3-Jahres-Zeitraum“)

Bei der Übertragung von Unternehmen mindert ein Unternehmerlohn die maßgebenden Erträge nicht.

Bei der Übertragung von mindestens 50 % der Geschäftsanteile an einer GmbH ist das Gesellschaftergeschäftsführergehalt für die Ermittlung der Erträge hinzuzurechnen. Für die Bestimmung der Erträge sind nicht die tatsächlichen Gewinnausschüttungen, sondern die (theoretisch) ausschüttbaren Gewinne maßgebend (BMF 1 § 10/5, Rz. 32).

- c) Bei **teilentgeltlicher** Übertragung eines Betriebs, Teilbetriebs oder MU-Anteils mindern Schuldzinsen für übernommene betriebliche Verbindlichkeiten die maßgebenden Erträge.

2.1.3.3 Lebenslange und wiederkehrende Versorgungsleistungen

Versorgungsleistungen können nur dann vorliegen, wenn eine wiederkehrende und (im Hinblick auf den Begünstigten) **lebenslange Verpflichtung** besteht.

Zeitlich bestimmte wiederkehrende Leistungen, sog. Höchstzeitleistungen oder Mindestzeitleistungen, sind daher grundsätzlich eine Gegenleistung für das übertragene Vermögen (BMF 1 § 10/5, Rz. 56).

2.1.3.4 Begünstigte Empfänger

- a) **Empfänger des übertragenen Vermögens** (BMF 1 § 10/5, Rz. 4)

Weitere Voraussetzung für das Sonderrecht „unentgeltliche Vermögensübertragung gegen lebenslange Versorgungsleistungen“ ist, dass Vermögen entweder

- auf Abkömmlinge oder
- auf gesetzlich erbberechtigte entferntere Verwandte des Übergebers (z. B. Nefte/Nichte) oder
- ausnahmsweise auf familienfremde Dritte (z. B. Haushälterin) übertragen wird.

- b) **Empfänger der Versorgungsleistungen** (BMF 1 § 10/5, Rz. 50)

Als Empfänger kommen in erster Linie der Übergeber, dessen Ehegatte bzw. Lebenspartner einer eingetragenen Lebenspartnerschaft und die gesetzlichen erb- und pflichtteilsberechtigten Abkömmlinge des Übergebers in Betracht. Die Empfänger müssen zum Generationen-Nachfolge-Verbund gehören. Familienfremde Dritte, z. B. Haushälterin des Übergebers, Lebensgefährte/-in, können keine begünstigten Empfänger sein.

2.1.3.5 Anforderungen an den Versorgungsvertrag

Übergabeverträge werden häufig zwischen nahen Angehörigen geschlossen. Die steuerliche Anerkennung derartiger Verträge erfordert wirksame, klare, eindeutige und ernsthafte Vereinbarungen, die vertragsgemäß tatsächlich durchgeführt werden. Daneben müssen der Umfang des übertragenen Vermögens, die Höhe der Versorgungsleistungen und die Zahlungsmodalitäten festgelegt sein.

2.2 Steuerliche Behandlung der typischen Versorgungsrente



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Sonderrecht Vermögensübertragung – v10624

	Verpflichteter	Berechtigter
Übertragung	Unentgeltlicher Erwerb des Vermögens ■ Betrieb/Teilbetrieb/MU-Anteil BW-Fortführung § 6 Abs. 3 Satz 3 EStG ■ WG des Privatvermögens Fortführung der AK (§ 11d Abs. 1 EStDV) ■ Zurechnung des Erwerbszeitpunkts § 17 Abs. 1 Satz 4 EStG	Unentgeltliche Übertragung führt zu keiner Besteuerung (kein § 16 EStG) kein § 17 EStG
	BMF 1 § 10/5, Rz. 3 Satz 3	
Zahlung	In voller Höhe Sonderausgaben § 10 Abs. 1a Nr. 2 Satz 1 EStG	In voller Höhe sonstige Einkünfte § 22 Nr. 1a EStG
	BMF 1 § 10/5, Rz. 51, 52	

► Beispiel:

Der 65-jährige Martin Schuster scheidet mit Ablauf des 30.6.05 aus der Berwald & Co OHG (Produktionsbetrieb; Wirtschaftsjahr 1.7. – 30.6.) aus. Unter Zustimmung der übrigen Gesellschafter der OHG übernimmt Franz Schuster, die Tochter von Martin Schuster, dessen 30%igen Gesellschaftsanteil an der OHG.

Als einzige Reaktion auf den erfolgten Gesellschafterwechsel wird das bisherige Kapitalkonto „Martin Schuster“ i. H. v. 250.000 € (Stand 30.6.05) auf Franz Schuster in unveränderter Höhe umgeschrieben. Der Verkehrswert des Gesellschaftsanteils von Martin Schuster war von neutraler Seite mit 1.000.000 € ermittelt worden.

In Kenntnis des Verkehrswerts vereinbarten Martin und Franz Schuster eine lebenslange monatliche Rente zugunsten von Martin Schuster i. H. v. monatlich 3.000 €, beginnend ab 1.7.05.

Die bisherigen jährlichen Gewinnanteile von Martin Schuster lagen zwischen 200.000 € und 300.000 €.



► **Lösung:**

Der Barwert der vereinbarten Leibrentenverpflichtung beträgt (BMF v. 9.12.2024, BStBl 2024 I, S. 1631, in Beck'sche Steuererlasse 200 § 14/1 (kurz: BMF 200 § 14/1)):

$$12 \times 3.000 \text{ €} \times 11,362 \text{ (65 Jahre, männlich)} = 409.032 \text{ €}$$

Mangels wirtschaftlicher Ausgewogenheit liegt keine voll entgeltliche Übertragung des Mitunternehmeranteils mittels einer Veräußerungsleibrente vor.

Die lebenslängliche Leibrente stellt vielmehr eine private Versorgungsleistung i. S. d. § 10 Abs. 1a Nr. 2 EStG dar, da ein MU-Anteil an einer PersG mit einer Tätigkeit i. S. d. § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG übertragen wird (§ 10 Abs. 1a Nr. 2 Satz 2 Buchst. a EStG, BMF 1 § 10/5, Rz. 7 u. 8) und

- Franzi Schuster als Empfängerin des Vermögens ein Abkömmling des Martin Schuster ist (BMF 1 § 10/5, Rz. 4),
- Martin Schuster als Übergeber auch gleichzeitig Empfänger der Versorgungsleistungen ist (BMF 1 § 10/5, Rz. 50) und
- der MU-Anteil ausreichend ertragbringend ist (sog. Beweiserleichterung, BMF 1 § 10/5, Rz. 29 Satz 2).

Der MU-Anteil an der OHG wird daher voll unentgeltlich übertragen. Für die Übertragung sind zwingend die BW anzusetzen (§ 6 Abs. 3 Satz 1, 3 EStG). Daher ergibt sich aus der Übertragung bei Martin Schuster keinerlei Realisierung stiller Reserven; Franzi Schuster hat zwingend die BW fortzuführen.

Die Versorgungsleistungen wirken sich wie folgt aus:

Franzi Schuster: SoA-Abzug (§ 10 Abs. 1a Nr. 2 EStG): $6 \times 3.000 \text{ €} =$	<u>18.000 €</u>
Martin Schuster erzielt sonstige Einkünfte (§ 22 Nr. 1a EStG)	
Einnahmen 05: $6 \times 3.000 \text{ €}$	18.000 €
- WK-PB, § 9a Satz 1 Nr. 3 EStG	<u>102 €</u>
= Sonstige Einkünfte 05	<u>17.898 €</u>

2.3 Kein Sonderrecht „Vermögensübertragung gegen Versorgungsleistungen“

2.3.1 Abgrenzung

Versorgungsleistungen liegen **nicht** vor, wenn

- a) wiederkehrende Leistungen im Zusammenhang mit der Übertragung von **nicht in § 10 Abs. 1a Nr. 2 Satz 2 EStG genannten Vermögen bzw. nicht ausreichend ertragbringenden Vermögen** vorliegen (BMF 1 § 10/5, Rz. 57)

oder

- b) **zeitlich begrenzte Leistungen** vorliegen (BMF 1 § 10/5, Rz. 56)

Der Vertragstyp „Vermögensübergabe gegen Versorgungsleistungen“ ist nur bei wiederkehrenden **lebenslangen Zahlungen an den Berechtigten** möglich (§ 10 Abs. 1a Nr. 2 Satz 1 EStG).

Bei wiederkehrenden Zahlungen, die einen **festbestimmten Endtermin** haben (dauernde Lasten auf bestimmte Zeit, abgekürzte Leibrenten oder abgekürzte dauernde Lasten) wird auch bei vor dem 1.1.2008 vereinbarten Vermögensübertragungen dem Versorgungsgedanken nicht ausreichend Rechnung getragen (BMF 1 § 10/5, Rz. 57).

Verlängerte Leibrenten/Mindestzeitrenten sind stets Gegenleistung für das erworbene Vermögen (BMF 1 § 10/5, Rz. 57).

oder

- c) das **Vermögen nicht** auf **begünstigte Empfänger** (BMF 1 § 10/5, Rz. 58) übertragen wird

oder

- d) die **Versorgungsleistungen nicht an begünstigte Empfänger** (BMF 1 § 10/5, Rz. 50) gewährt werden.

In diesen Fällen liegen grundsätzlich **(teil-)entgeltliche Rechtsgeschäfte** vor und zwar ohne Rücksicht darauf, dass hier Leistung und Gegenleistung nicht nach kaufmännischen Grundsätzen abgewogen sind, sondern die Versorgung des Übergebers bezwecken (BMF 1 § 10/5, Rz. 57).

Eine Ausnahme ist nur dann gegeben, wenn der Verkehrswert des übertragenen Vermögens die „50 %-Grenze“ nicht erreicht. In diesem Fall liegt insgesamt eine – steuerlich nicht abzugsfähige – **Unterhaltsrente** vor (BMF 1 § 10/5, Rz. 66 Satz 3).



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Kein Sonderrecht – v10625

► **Beispiel:**

Vater V (60 Jahre) überträgt am 1.1.01 ein vermietetes Zweifamilienhaus (Baujahr 1995) auf seine Tochter T gegen eine lebenslängliche, ausdrücklich nicht abänderbare, Leibrente i. H. v. 984 € monatlich mit der Maßgabe, dass die Rente mindestens 20 Jahre lang zu erbringen ist. Der Verkehrswert des Grundstücks beträgt am 1.1.01 250.000 € (davon $\frac{1}{5}$ Anteil GuB); der Vater hatte das Grundstück vor 12 Jahren für 225.000 € (davon 45.000 € GuB) erworben; AfA bisher mit 2 %.

► **Lösung:**

Die Übertragung erfolgt im Rahmen der vorweggenommenen Erbfolge (BMF v. 13.1.1993, BStBl 1993 I, S. 80, in Beck'sche Steuererlasse 1 § 7/3 (kurz: BMF 1 § 7/3), Rz. 1.

Die verlängerte Leibrente stellt **AK** dar (BMF 1 § 10/5, Rz. 77); der Wert des übertragenen Grundstücks übersteigt 50 % des Barwerts der verlängerten Leibrente. Für die Ermittlung des Barwerts ist der höhere Vervielfältiger aus dem Vergleich „reine Zeitrente“ (12,279; 20 J., in Beck'sche Steuererlasse 200 § 12/1, Tabelle 6) und reine lebenslängliche Rente (12,722; 60 J., Männer, BMF 200 § 14/1) maßgebend (BMF v. 9.12.2022, BStBl 2022 I 1351, in Beck'sche Steuererlasse 200 § 12/1, Rz. 51):

$11.808 \text{ €} (984 \text{ €} \times 12; \text{Jahreswert}) \times 12,722 = (\text{gerundet}) 150.221 \text{ €}$

T hat daher das Grundstück zu 60,1 % entgeltlich und zu 39,9 % unentgeltlich erworben (BMF 1 § 7/3, Rz. 14; BMF 1 § 10/5, Rz. 65, 77).

Auswirkungen bei T im Falle von Einkünften aus V+V:

Für die verlängerte Leibrente ist zunächst zu prüfen, ob diese mehr von den Merkmalen einer Leibrente oder den Merkmalen von Kaufpreistraten geprägt ist. Nachdem die Mindestlaufzeit (20 Jahre) kürzer ist als die durchschnittliche Lebenserwartung (21,34 Jahre; BMF 200 § 14/1), ist der Ertragsanteil nach § 22 Satz 3 Buchst. a Doppelbuchst. bb Satz 4 EStG zu ermitteln (BMF 1 § 10/5, Rz. 78).



Ertragsanteil aus Rentenzahlungen = WK (§ 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 Satz 2 EStG; BMF 1 § 10/5, Rz. 78 i. V. m. Rz. 72 Satz 2):

Rentenzahlungen 01 ($984 \text{ €} \times 12 =$)	11.808 €
Davon 22 % = Ertragsanteil	2.598 €
- AfA = WK (§ 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 7 EStG)	
entgeltlich erworbener Teil:	
AK gesamt	150.221 €
- AK GuB ($\frac{1}{5}$)	30.044 €
= AK Gebäude	<u>120.177 €</u>
nach § 7 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 Buchst. b EStG: 2 % v. 120.177 €	2.404 €
(BMF 1 § 10/5, Rz. 77 i. V. m. 70 Satz 1)	
unentgeltlich erworbener Teil: § 11d Abs. 1 EStDV (AK Gebäude V)	
$180.000 \text{ €} \times 39,9 \text{ % (unentgeltl. Teil)} = 71.820 \text{ €}$, 2 % v. 71.820 € =	1.436 €

Auswirkungen bei T im Falle nicht einkunftsrelevanter Nutzung:

Mangels Einkunftserzielungsabsicht kein Abzug von AfA auf die AK Gebäude bzw. des Zinsanteils der Rentenzahlungen zulässig (BMF 1 § 10/5, Rz. 78 i. V. m. Rz. 72 Satz 1).

Auswirkungen bei V:

Der Ertragsanteil der in 01 erhaltenen Rentenzahlungen stellt sonstige Einkünfte dar (§ 22 Satz 3 Buchst. a Doppelbuchst. bb EStG); Ermittlung § 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 EStG (BMF 1 § 10/5, Rz. 78 Satz 5, 75 Sätze 2 und 4 i. V. m. 71).

Ertragsanteil 01 (Berechnung vgl. Tochter T)	2.598 €
- WK-PB (§ 9a Nr. 3 EStG)	<u>102 €</u>
= Sonstige Einkünfte 01	<u>2.496 €</u>

2.3.2 Steuerliche Behandlung der (teil-)entgeltlichen Übertragungen

- a) Übertragenes Vermögen ist **höher** als Rentenbarwert (BMF 1 § 10/5, Rz. 66 Satz 4): Die Übertragung erfolgt **teilentgeltlich**.

Es gelten die Grundsätze des BMF 1 § 7/3 i. V. m. BMF 1 § 10/5, Rz. 69 – 76

- der Barwert der wiederkehrenden Leistungen stellt Entgelt (Anschaffungskosten bzw. Veräußerungspreis) dar,
- das übersteigende Vermögen geht unentgeltlich über.

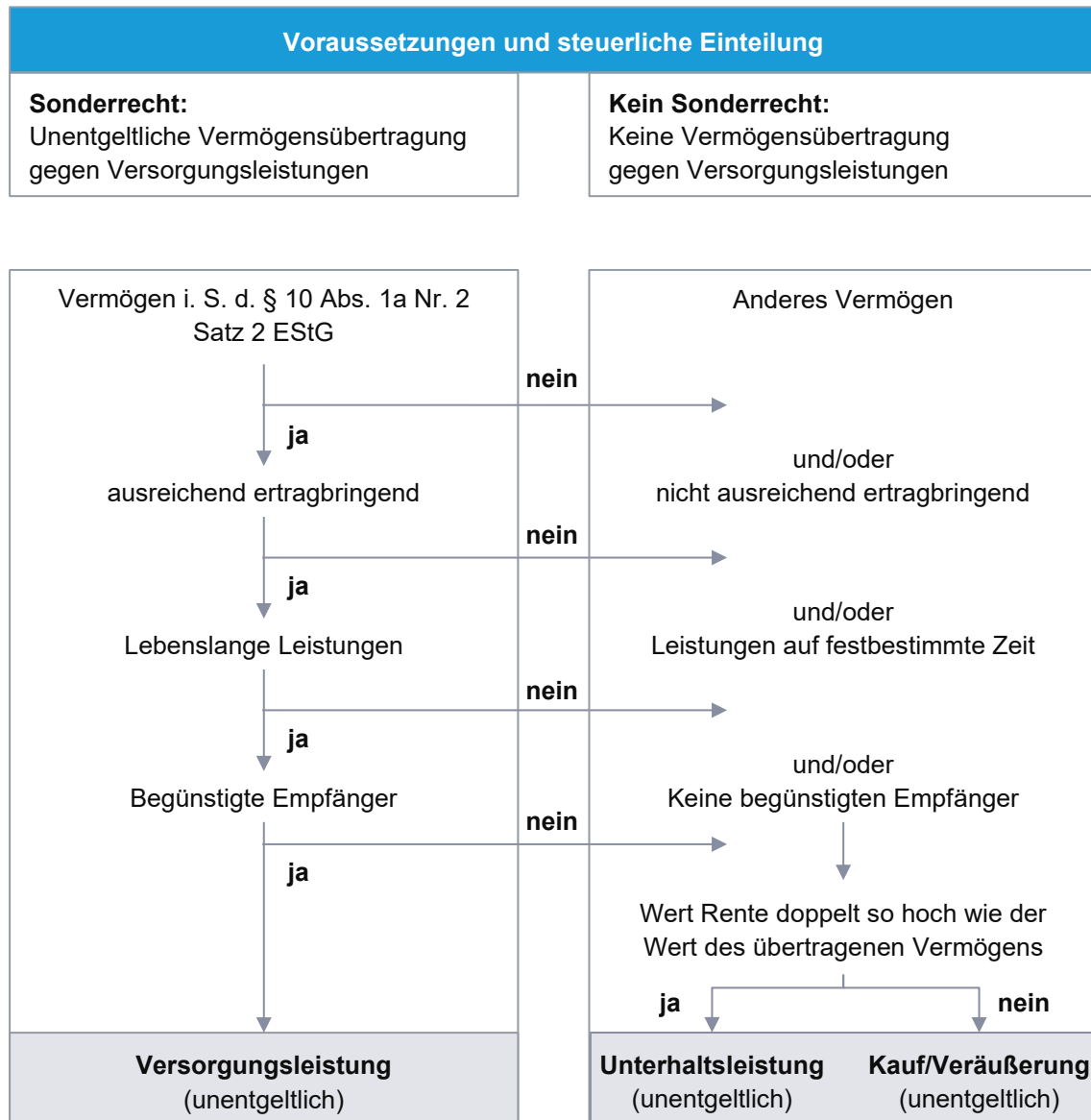
- b) Übertragenes Vermögen ist **niedriger** als Rentenbarwert (BMF 1 § 10/5, Rz. 65 und 66): **Vollentgeltliche Übertragung in Höhe** des angemessenen Preises – insoweit stellt der Barwert der wiederkehrenden Leistungen Anschaffungskosten und Veräußerungspreis dar.

Der **übersteigende Betrag** ist eine steuerlich unbeachtliche Unterhaltsleistung (§ 12 Nr. 2 EStG).

Beispiel zu Privatvermögen vgl. BMF 1 § 10/5, Rz. 76.

Zur Ermittlung und steuerlichen Behandlung der **Zinsanteile** vgl. BMF 1 § 10/5, Rz. 71, 72 i. V. m. 75.

2.4 Vermögensübertragung gegen wiederkehrende Leistungen (Übersicht)



► Beispiel:

Der in München lebende Sohn S zahlt seit 1.1.01 aufgrund einer notariellen Vereinbarung seinem ebenfalls in München wohnenden Vater V auf Lebenszeit monatlich eine Rente von 1.000 € (ohne Gegenleistung). Die Rente ist ausdrücklich abänderbar.

► Lösung:

Es handelt sich um eine „Unterhalts-dauernde Last“ (Zuwendung: keine Gegenleistung). S kann die dauernde Last nicht als SoA abziehen, § 12 Nr. 2, 3. Alternative EStG (Zuwendung an gesetzlich unterhaltsberechtigte Person mit Vereinbarung). Der Vater hat die dauernde Last nicht zu versteuern, § 22 Nr. 1 Satz 2 HS 1 EStG (R 22.1 Abs. 2 Satz 1 EStR).

S kann aber die jährlichen Zahlungen i. H. v. 12.000 € unter weiteren Voraussetzungen als a. g. Belastungen nach § 33a Abs. 1 EStG geltend machen.



2.5 Ende der privaten Versorgungsleistungen

Die steuerlichen Folgen der Beendigung von Versorgungsleistungen sind:

	Tod	Zahlung einer Ablösesumme
V + B	keine steuerliche Auswirkung	Vorgang der privaten Vermögenssphäre; kein Abzug, keine Versteuerung (H 22.4 EStH „Kapitalabfindung“)

2.6 Nachträgliche Umschichtung des übertragenen Vermögens

BMF 1 § 10/5, Rz. 36 – 43

2.6.1 Grundsätzliches

Übertragenes Vermögen ist nicht begünstigt

Das übertragene Vermögen muss begünstigtes Vermögen i. S. d. § 10 Abs. 1a Nr. 2 Satz 2 EStG darstellen. Eine vertragliche Verpflichtung des Übernehmers, ein übertragenes nicht begünstigtes Vermögen in begünstigtes Vermögen i. S. d. § 10 Abs. 1a Nr. 2 Satz 2 EStG umzuschichten, stellt keine Vermögensübertragung gegen Gewährung von Versorgungsleistungen dar (BMF 1 § 10/5, Rz. 36).

► Beispiel:

A überträgt auf seine Tochter B am 1.7.01 ein Mehrfamilienhausgrundstück gegen Zahlung einer lebenslänglichen Rente. Vertragsgemäß veräußert B das Mehrfamilienhausgrundstück am 1.10.01 und investiert den Veräußerungspreis vollständig in die Übernahme eines 30%igen Kommanditanteils an der S-Metallbau-KG.

► Lösung:

Das Mehrfamilienhausgrundstück stellt kein begünstigtes Vermögen i. S. d. § 10 Abs. 1a Nr. 2 Satz 2 EStG dar, die Leibrente ist daher Gegenleistung für die (ggf. teilentgeltliche) Übertragung des Grundstücks. An dieser Eigenschaft der Leibrente ändert auch die Umschichtung in den Mitunternehmeranteil nichts.

Übertragenes Vermögen ist begünstigt

- Wird das übertragene begünstigte Vermögen **vollständig** auf einen Dritten **weiter übertragen** und ist das übernommene Vermögen dem Übernehmer steuerrechtlich nicht mehr zuzurechnen, endet grds. der sachliche Zusammenhang der Versorgungsleistungen mit der Vermögensübergabe. Die künftigen wiederkehrenden Leistungen an den Übergeber stellen künftig Unterhaltsleistungen dar; diese sind beim Zahlungsverpflichteten nicht abziehbar (§ 12 Nr. 2 EStG) und beim Empfänger nicht steuerbare Vermögenszuflüsse (kein § 22 Nr. 1a EStG, BMF 1 § 10/5, Rz. 37).
- Die ursprüngliche Übernahme des Vermögens bleibt hinsichtlich der bisherigen Versorgungsleistungen weiterhin eine unentgeltliche Übertragung.
- Wird das übernommene begünstigte Vermögen nur teilweise auf Dritte weiter übertragen, dann bleibt der sachliche Zusammenhang der wiederkehrenden Leistungen und der Vermögensübergabe bestehen, sofern das restliche, nicht übertragene Vermögen weiterhin ausreichend ertragbringendes privilegiertes Vermögen i. S. d. § 10 Abs. 1a Nr. 2 Satz 2 EStG darstellt. Maßgebend sind dabei die nach der Übertragung des Vermögensteils zu erwartenden Erträge (BMF 1 § 10/5, Rz. 40).

2.6.2 Reinvestition des Veräußerungserlöses

Wird der bei der Weiterübertragung erzielte Veräußerungserlös „zeitnah“ in die Anschaffung bzw. Herstellung eines anderen ausreichend ertragbringenden privilegierten Vermögens i. S. d. § 10 Abs. 1a Nr. 2 Satz 2 EStG (re)investiert, bleibt der sachliche Zusammenhang der wiederkehrenden Leistungen mit der ursprünglichen Vermögensübergabe bestehen.

Was unter „zeitnah“ zu verstehen ist, lässt das BMF-Schreiben offen. In der Literatur wird vertreten, dass eine Reinvestition innerhalb eines Jahres noch als zeitnah gelten sollte.

Unbeachtlich ist, dass ggf. nicht der gesamte Veräußerungserlös zur Anschaffung/Herstellung der neuen Wirtschaftseinheit verwendet wird, solange die künftigen Erträge die wiederkehrenden Leistungen abdecken (BMF 1 § 10/5, Rz. 41).

Werden zur Anschaffung/Herstellung der neuen Wirtschaftseinheit neben dem erzielten Veräußerungserlös noch weitere eigene Mittel aufgewendet, so sind die Erträge der neuen Wirtschaftseinheit im Verhältnis des (re-)investierten Veräußerungserlöses zu der gesamten Investitionssumme aufzuteilen. Ausreichend ertragbringend ist die neue Wirtschaftseinheit nur dann, falls die auf den (re-)investierten Veräußerungserlös entfallenden anteiligen Erträge die wiederkehrenden Leistungen abdecken (BMF 1 § 10/5, Rz. 41).

Maßgebend sind die voraussichtlichen Erträge nach der Umschichtung des Vermögens (BMF 1 § 10/5, Rz. 41: Jahr der Umschichtung + nachfolgende 2 Jahre).

3. Private Veräußerungsrenten

3.1 Begriff

3.1.1 Grundsatz

Eine **private Veräußerungsrente** liegt vor, wenn dem Rentenstammrecht die Veräußerung von Privatvermögen (z. B. private Grundstücke, Wertpapiere, wertvolle Briefmarkensammlung) zugrunde liegt und Leistung und Gegenleistung nach kaufmännischen Grundsätzen abgewogen sind.

In der Regel wird diese Konstellation zwischen fremden Personen gegeben sein. Möglich ist sie auch zwischen nahen Angehörigen – **sofern** sich die Leistungen willentlich **gleichwertig** gegenüberstehen (substanziierter Nachweis erforderlich). Siehe auch BMF 1 § 10/5, Rz. 5 und 6.

Eine Teilentgeltlichkeit bei **Vermögensübertragungen** im Wege der vorweggenommenen Erbfolge **unter Zusage von Versorgungsleistungen** (im Rahmen des Sonderrechts „Vermögensübertragung gegen Versorgungsleistungen“) wurde vom Großen Senat des BFH mit Beschluss vom 5.7.1990, BStBl 1990 II, S. 847 verneint.

Das Sonderrecht der Vermögensübertragungen gegen Gewährung von Versorgungsleistungen ist auf das in § 10 Abs. 1a Nr. 2 Satz 2 EStG genannte Vermögen beschränkt. In den übrigen Fällen von Vermögensübertragungen werden regelmäßig Gegenleistungen bzw. Kaufpreiszahlungen vorliegen.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Private Veräußerungsrenten – v10626



3.1.2 Andere entgeltliche Austauschvorgänge

Leistung und Gegenleistung werden nicht nur bei Veräußerungsvorgängen nach kaufmännischen Grundsätzen gegeneinander abgewogen. So können auch Renten aus kauf- und darlehensähnlichen Vorgängen sowie im „Austausch mit einer sonstigen Gegenleistung“ nach kaufmännischen Prinzipien bemessen werden, z. B.

- Verzicht auf Zugewinnausgleich,
- Verzicht auf Versorgungsausgleich,
- Verzicht auf die Ausübung eines Nutzungsrechts,
- Ablösung von Nutzungsrechten:
 - vermächtnisweise eingeräumtes Nutzungsrecht,
 - im Rahmen einer vorweggenommenen Erbfolgeregelung zugunsten eines Dritten bestelltes Nutzungsrecht,
 - im Rahmen einer Erbauseinandersetzung unentgeltlich erworbenes Nutzungsrecht,
 - Vermögensübergabe durch Übernahme von wiederkehrenden Leistungen (hier: Schönheitsreparaturen) zugunsten eines familienfremden Dritten.

Renten dieser Art sind keine „echten“ Veräußerungsrnten, ihre steuerliche Behandlung ist aber entsprechend. Die nachfolgenden Grundsätze gelten daher auch für diese Verträge.

Eine private Veräußerungsrente (voll- oder teilentgeltlich) kann auch gegeben sein, wenn eine Übertragung von Privatvermögen gegen wiederkehrende Bezüge **außerhalb des Sonderrechts „Vermögensübertragung gegen Versorgungsleistungen“** vorliegt (BMF 1 § 10/5, Rz. 57, 58 i. V. m. Rz. 65, 66).

3.2 Behandlung beim Berechtigten (Veräußerer)

Die sonstige Veräußerung erfolgt gegen:

Leibrente	Versteuerung Ertragsanteil (EA) nach § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchst. a, Doppelbuchst. bb EStG; BMF 1 § 10/5 Rz. 75 Satz 4; keine Anwendung § 20 Abs. 9 EStG, BFH, BStBl II 2011, S. 675
Kaufpreisrente	Versteuerung der Zinsen/„Zinsanteile“ nach § 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG (Ermittlung nach finanzmathemat. Grundsätzen mit Rechnungszinsfuß 5,5 % oder vereinfacht EA nach § 55 Abs. 2 EStDV; BMF 1 § 10/5, Rz. 78, 79
Dauernde Last	Versteuerung Zinsanteil nach § 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG (nach finanzmathemat. Grundsätzen mit Rechnungszinsfuß 5,5 % oder vereinfachte Ermittlung des Zinsanteils entsprechend § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchst. a Doppelbuchst. bb EStG = EA). Vgl. BMF 1 § 10/5, Rz. 71 Satz 2 und 3 i. V. m. Rz. 75 Satz 3.

Liegt ein **privates Veräußerungsgeschäft** (§ 23 EStG) oder eine Veräußerung von Wertpapieren (§ 20 Abs. 2 EStG) vor, so ist zusätzlich der **Tilgungsanteil** steuerpflichtig. Er ermittelt sich bei

- Leibrenten: Rente – Ertragsanteil (§ 22 Nr. 1 Satz 3 Buchstabe a, Doppelbuchst. bb EStG); BMF 1 § 10/5, Rz. 73, 74
- dau. Lasten: dauernde Last – Zinsanteil; BMF 1 § 10/5, Rz. 73, 74
- Zeitrenten: Rente – Zinsanteil; BMF 1 § 10/5, Rz. 77 i. V. m. 73, 74

Die **Tilgungsanteile** sind zunächst mit den AK der veräußerten WG (ggf. abzügl. AfA, erhöhter AfA u. Sonderabschreibung) und ggf. den WK neutral zu verrechnen (§ 20 Abs. 4 Satz 1 EStG, § 23 Abs. 3 Satz 1 EStG).

Die darüber hinaus vereinnahmten Beträge sind im Zuflussjahr stpfl., sofern diese im Fall sonstiger Einkünfte mindestens 600 € pro Jahr betragen (§ 23 Abs. 3 Satz 5 EStG; BMF 1 § 10/5 Rz. 74 Satz 2) oder im Fall von Einkünften aus Kapitalvermögen der Sparer-Pauschbetrag (§ 20 Abs. 9 Satz 1 und 2 EStG) überschritten wird. Stpfl. private Veräußerungsgewinne liegen nur vor, solange die Summe der Tilgungsanteile den Barwert der wiederkehrenden Leistungen bei Veräußerung nicht übersteigt („**Deckelung**“, BMF 1 § 10/5, Rz. 74 Satz 1); übersteigende Tilgungsanteile stellen nicht steuerbare Vermögenszuflüsse dar (nur EA/Zinsanteil weiterhin stpfl.).



HINWEIS

Zeitrenten sind entsprechend der für Kaufpreistraten geltenden Grundsätze zu behandeln; Gleiches gilt für **abgekürzte Leibrenten** (BMF 1 § 10/5, Rz. 79).

Bei **verlängerten Leibrenten**/Mindestzeitrenten ist zu unterscheiden, ob mehr die begrifflichen Merkmale einer Leibrente oder mehr diejenigen einer (Kaufpreis-)Rate prägend sind:

- Ist die vereinbarte Mindestlaufzeit kürzer als die durchschnittliche Lebensdauer, finden die zu den Leibrenten ausgeführten Grundsätze Anwendung (BMF 1 § 10/5, Rz. 78 Sätze 2 – 5).
- Ist die vereinbarte Mindestlaufzeit länger als die durchschnittliche Lebenserwartung, finden die zu den Kaufpreistraten beschriebenen Grundsätze Anwendung (BMF 1 § 10/5, Rz. 79).



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Ermittlung des Zinsanteils – v10627

3.3 Behandlung beim Verpflichteten (Käufer)

3.3.1 Barwert der Rente

Der **Barwert** der Rente (Barwert: grundsätzlich nach den §§ 12 ff. BewG zu ermitteln) kann auch nach versicherungsmathematischen Grundsätzen berechnet werden (R 6.2 Satz 1 EStR). Der Barwert stellt die **Anschaffungskosten** des erworbenen WG dar; BMF 1 § 10/5, Rz. 69, 77.

Bei abnutzbaren WG wird hieraus die AfA berechnet (ggf. Grund- und Bodenanteil ausscheiden); BMF 1 § 10/5, Rz. 70.



3.3.2 Behandlung der Rente

Die est-liche **Behandlung der Rente** hängt davon ab, wie der Erwerber das WG verwendet:

- Bei Nutzung als **Betriebsvermögen** liegt eine betriebliche Veräußerungsrente vor.
- Das WG wird nicht Betriebsvermögen und dient

	zur Einkunftserzielung (z. B.: KapV, VuV)	nicht zur Einkunftserzielung (eigengenutzte Wohnung, Kunstgegenstand, Segeljacht ...)
Leibrente	Ertragsanteil = WK (§ 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 Satz 1, Satz 2 EStG), BMF 1 § 10/5, Rz. 72 Satz 2	kein Abzug (Zinsen nicht als SoA nach § 10 Abs. 1a Nr. 2 EStG abzugsfähig); BMF 1 § 10/5, Rz. 72 Satz 1
Kaufpreisrate	Zinsen/„Zinsanteile“ = WK (§ 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 Satz 1 EStG) BMF 1 § 10/5, Rz. 78, 72 Satz 2	kein Abzug (Zinsen nicht als SoA nach § 10 Abs. 1a Nr. 2 EStG abzugsfähig) BMF 1 § 10/5, Rz. 78, 72 Satz 1
Dauernde Last	Zinsanteil = WK (§ 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 Satz 1 EStG); BMF 1 § 10/5, Rz. 72 Satz 2	kein Abzug (Zinsen nicht als SoA nach § 10 Abs. 1a Nr. 2 EStG abzugsfähig) BMF 1 § 10/5, Rz. 72 Satz 1

- Wird das angeschaffte Vermögen zur Erzielung von Einkünften aus Kapitalvermögen verwendet, so ist ggf. das WK-Abzugsverbot zu beachten (§ 20 Abs. 9 Satz 1 EStG).
- Wird das WG zur Erzielung **steuerfreier Einkünfte** verwendet (z. B. ein unbebautes Grundstück im Ausland, das nach einem DBA im Inland nicht erfasst wird), so ist auch kein Abzug der wiederkehrenden Leistungen als WK möglich (§ 3c Abs. 1 EStG).

► **Beispiel:**

Bertl Mitweg (63 Jahre, ledig) hatte am 1.8.01 (notarieller Kaufvertrag und Übergang Nutzen u. Lasten) ein Zweifamilienhaus erworben (Kaufpreis 500.000 €, Anteil Grund und Boden 30 %), das seither fremdvermietet ist. Die AfA wurde stets nach § 7 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 Buchst. b EStG mit 2 % vorgenommen. Mit notariellem Vertrag vom 10.1.15 veräußert Bertl zum 1.2.15 (Übergang Nutzen u. Lasten) das Haus an Charly Zahler, der es weiterhin vermietet, gegen eine auf Lebenszeit des Bertl zu erbringende monatliche Zahlung von 5.000 €. Außerdem wird vereinbart, dass die Zahlung nach § 323 ZPO jederzeit an veränderte wirtschaftliche Verhältnisse des Berechtigten oder des Verpflichteten angepasst werden kann.

Nach den Vorstellungen der Vertragsparteien stehen sich Leistung und Gegenleistung gleichwertig gegenüber. Der kapitalisierte Barwert der Leistung beträgt am 1.2.15 580.000 € (davon 30 % Anteil Grund und Boden) und am 31.12.15 550.000 €.

► **Lösung:**

Bertl Mitweg veräußert (Leistung = Gegenleistung) ein WG des PV an Charly Zahler, der es ebenfalls als PV nutzt. Es liegt eine private Veräußerungs(Kaufpreis-)„rente“ vor; da die Leistung ausdrücklich jederzeit abänderbar ist, handelt es sich um eine dauernde Last.

1. Folgen bei Mitweg

1.1. Einkünfte aus Kapitalvermögen

Der Zinsanteil der „dauernden Last“ ist nach § 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG als Einnahme aus Kapitalvermögen zu erfassen (BMF 1 § 10/5, Rz. 75 Satz 3). Die Einkunftsermittlung erfolgt nach § 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 EStG.

Ermittlung des Zinsanteils („Wahlrecht“):

a) in entsprechender Anwendung der Ertragswerttabelle des § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchst. a Doppelbuchst. bb EStG (BMF 1 § 10/5, Rz. 71 Satz 2):

20 % (63. Lj.) v. 55.000 (5.000 × 11 Monate) = **11.000 €**

oder

b) nach finanzmathematischen Grundsätzen (BMF 1 § 10/5, Rz. 71 Satz 3):

Zahlungen dauernde Last (siehe oben): = 55.000 €

Barwertdifferenz = Tilgungsanteil

1.2.15 580.000 €

31.12.15 550.000 € - 30.000 €

Zinsanteil **25.000 €**

Günstigste Lösung für Mitweg in 15 → „Ertragsanteil“ i. H. v. 11.000 €. M.E. ist der Stpfl. in Zukunft an diese Wahl gebunden.

Einnahmen nach § 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG: 20 % v.

55.000 € = 11.000 €

- Sparer-PB, § 20 Abs. 9 Satz 1 EStG 1.000 €

Einkünfte aus Kapitalvermögen (in 15) 10.000 €

Auf diese Einkünfte findet der besondere Steuertarif Anwendung (§ 32d Abs. 1 EStG i. V. m. § 32d Abs. 3 EStG).

1.2. Einkünfte aus privaten Veräußerungsgeschäften

Da zwischen Anschaffung (1.8.01; maßgebend obligatorisches Rechtsgeschäft, H 23 EStH „Veräußerungsfrist“) und Veräußerung (10.1.15) mehr als 10 Jahre liegen, erzielt Bertl Mitweg keine sonstigen Einkünfte (§ 22 Nr. 2 i. V. m. § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG).

2. Folgen bei Zahler

Das Grundstück dient der Einkunftserzielung.

Die dauernde Last ist daher als **WK n. § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 Satz 1 EStG** abzugsfähig: entweder in Höhe des „Ertragsanteils“ v. 20 % aus 55.000 € = 11.000 € oder – günstiger in 15 – in Höhe des Zinsanteils nach finanzmathematischen Grundsätzen von **25.000 €**. Durch die Wahl ergibt sich m. E. eine Bindung an diese Wahl für die Zukunft (BMF 1 § 10/5, Rz. 71 Satz 2 i. V. m. Rz. 72 Satz 2).

Die **AK des Grundstücks** betragen 580.000 € (kapitalisierter Barwert); die **AfA-BMG** des Gebäudes beträgt damit 406.000 € (70 % v. 580.000 €; BMF 1 § 10/5, Rz. 69, 70). Die AfA (§ 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 7 EStG) beträgt damit in 15:

2 % v. 406.000 € × $^{11/12}$ (§ 7 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 Buchst. b, Abs. 1 Satz 4 EStG) = 7.443 €



3.4 Folgen einer Wertsicherungsklausel

3.4.1 Folgen für den Berechtigten



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Wertsicherung – v10628

Werden die laufenden Zahlungen aufgrund einer Wertsicherungsklausel angepasst, ergeben sich folgende Konsequenzen für den Berechtigten:

- Sonstige Veräußerungen gegen

	Leibrente	Zeitrente/ Kaufpreiskraten	Dauernde Last
Zinsanteil	Bisheriger Ertragsanteil auf erhöhte Jahresrente = § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchst. a, Doppelbuchst. bb EStG, R 22.4 Abs. 1 Satz 3 EStR, BMF 1 § 10/5, Rz. 72 Satz 3	Renten mehrbetrag voll § 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG	Zinsanteil der erhöhten Jahresleistung = § 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG
Tilgungsanteil	Erhöhter Tilgungsanteil evtl. § 23 EStG („Deckelung“ beachten, BMF 1 § 10/5, Rz. 74 Satz 1)		Erhöhter Tilgungsanteil evtl. § 23 EStG („Deckelung“ beachten, BMF 1 § 10/5, Rz. 74 Satz 1)

3.4.2 Folgen für den Verpflichteten

Für den Verpflichteten ergeben sich folgende Konsequenzen aus der Veränderung des Zahlungsbetrags aufgrund einer Wertsicherungsklausel:

	Leibrente	Zeitrente/ Kaufpreiskraten	Dauernde Last
AK	Die ursprünglichen AK der WG bleiben unverändert		
WK	Bisheriger Ertragsanteil auf erhöhte Jahresrente: WK, § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 EStG (ggf. § 20 Abs. 9 EStG; kein SoA-Abzug)	Renten mehrbetrag ist Zins, in voller Höhe: WK, § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 EStG (ggf. § 20 Abs. 9 EStG; kein SoA-Abzug)	Zinsanteil der erhöhten Jahresleistung: WK, § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 EStG (ggf. § 20 Abs. 9 EStG; kein SoA-Abzug)

3.5 Ende der privaten Veräußerungsrenten

Enden die Zahlungen bei Tod des Berechtigten oder nach Zahlung einer Ablösung, ergeben sich folgende steuerlichen Konsequenzen:

	Tod	Zahlung einer Ablösesumme
	Sonstige Veräußerungen	
Berechtigter	Rente endet; keine steuerlichen Auswirkungen	Vorgang in der Vermögenssphäre; Ablösesumme unterliegt nicht der ESt (H 22.4 EStH „Kapitalabfindung“)
	Private Veräußerungsgeschäfte (§ 23 EStG)	
	Haben die bisherigen (Tilgungs-) Leistungen die AK (– AfA ...) + VK noch nicht erreicht: Differenzbetrag = Verlust nach § 23 EStG im Todesjahr (Beachte: § 23 Abs. 3 Satz 7 ff. EStG)	Voller Ablösebetrag und bisherige (Tilgungs-)Leistungen ■ übersteigen AK (– AfA ...) + VK: Mehrbetrag steuerpfl., § 23 EStG („Deckelung“ beachten; BMF 1 § 10/5, Rz. 74 Satz 1) ■ sind geringer als AK (– AfA ...) + VK: Differenzbetrag = Verlust nach § 23 EStG im Abfindungsjahr (Beachte: § 23 Abs. 3 Satz 7 ff. EStG)
	Bei Veräußerungen i. S. d. § 20 Abs. 2 EStG	
	Haben die bisherigen (Tilgungs-) Leistungen die AK + Veräußerungskosten noch nicht erreicht: Differenzbetrag = Verlust nach § 20 EStG im Todesjahr (Beachte: § 20 Abs. 6 EStG)	Voller Ablösebetrag und bisherige (Tilgungs-) Leistungen ■ übersteigen AK + Aufwendungen: Mehrbetrag steuerpfl., § 20 EStG (m. E. „Deckelung“ beachten; BMF 1 § 10/5, Rz. 74 Satz 1 entspr.) ■ sind geringer als AK + Aufwendungen: Differenzbetrag = Verlust nach § 20 EStG im Abfindungsjahr (Beachte: § 20 Abs. 6 EStG)
Verpflichteter	Keine nachträgliche Änderung der AK	
	Rente endet; keine steuerlichen Auswirkungen	Abfindung vollzieht sich in der Vermögenssphäre; kein Abzug (z. B. H 22.4 EStH „Kapitalabfindung“)



II. ZINSSCHRANKE (§ 4H EStG)

1. Hintergrund der Regelung

Nach dem Prinzip der Finanzierungsfreiheit steht es Unternehmen grundsätzlich frei, ihre Betriebe mit Eigen- oder Fremdkapital zu finanzieren. Als Missbrauchsvorschrift soll der nicht erwünschten Verlagerung von Gewinnen ins Ausland (z. B. Gewinnabsaugung durch Finanzierungskosten an Mutter- oder Tochterunternehmen im Ausland) entgegengewirkt werden.

Mit der Einführung der sog. „Zinsschranke“ und der Ausweitung der Hinzurechnungstatbestände im Rahmen der Ermittlung des Gewerbeertrages (§ 8 Nr. 1 GewStG) hat der Gesetzgeber die „überhöhte“ Fremdfinanzierung der Unternehmen mit einem Abzugsverbot („Zinsabzugsbeschränkung“) belegt.

Die Finanzverwaltung hat mit BMF v. 24.3.2025, BStBl 2025 I, S. 683, in Beck'sche Steuererlasse 1 § 4h/1 (kurz: BMF 1 § 4h/1), zu Detailfragen der Regelung Stellung genommen.

Nach BFH v. 18.12.2013, BStBl 2014 II, S. 947, bestehen Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit dieser Regelung (Verfahren zum vorläufigen Rechtsschutz). Die Fin.Verw. reagierte mit einem Nichtanwendungserlass (BMF v. 13.11.2014, BStBl 2014 I, S. 1516, in Beck'sche Steuererlasse 1 § 4h/2).



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Zinsschranke – v14267

2. Betroffener Personenkreis

2.1 Grundsatz

Die Zinsschranke als gewinnabhängige Beschränkung der steuerlichen Abzugsfähigkeit von Zinsaufwendungen gilt für sämtliche im Inland steuerpflichtigen Betriebe im Rahmen ihrer Gewinneinkünfte (§ 4h Abs. 1 EStG).

Betroffen sein können somit Betriebe der Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetriebe oder Betriebe einer freiberuflichen bzw. selbständigen Tätigkeit. Die gewählte Rechtsform (Einzelunternehmen, Mitunternehmerschaft oder Körperschaft) und die Gewinnermittlungsart (Bilanzierung oder § 4 Abs. 3 EStG) sind dabei unbeachtlich.

Einzelunternehmer können Inhaber mehrerer Betriebe sein (BMF 1 § 4h/1, Rz. 3).

Mitunternehmerschaften i. S. d. § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2, Abs. 3 Nr. 1, 2 EStG haben bzgl. § 4h EStG nur einen Betrieb. Zu diesem Betrieb rechnet neben dem Gesamthandsvermögen auch das Sonderbetriebsvermögen der Mitunternehmer (BMF 1 § 4h/1, Rz. 6).

Kapitalgesellschaften haben auch nur einen Betrieb i. S. d. § 4h EStG (BMF 1 § 4h/1, Rz. 7).

Organträger und Organgesellschaften stellen zwar eigenständige Gewerbebetriebe/Stpfl. für Zwecke der Einkommensermittlung dar. Hinsichtlich § 4h EStG gelten Organträger und Organgesellschaft als ein Betrieb (§ 15 Satz 1 Nr. 3 Satz 2 KStG). Gesellschaften i. S. d. § 14 Abs. 1 KStG können daher mittels einer Organschaft die Anwendung der Zinsschranke vermeiden.

2.2 Ausnahmen

§ 4h Abs. 2 EStG regelt drei voneinander unabhängige Ausnahmetatbestände. Erfüllt daher ein Betrieb **einen** dieser Ausnahmetatbestände, finden die Beschränkungen des Schuldzinsenabzugs aus der Zinsschrankenregelung für das jeweilige Wirtschaftsjahr keine Anwendung.

2.2.1 Freigrenze

Die Zinsschrankenregelung nach § 4h Abs. 1 Satz 1 EStG findet keine Anwendung, wenn die Nettozinsaufwendungen weniger als 3 Mio. € betragen (§ 4h Abs. 2 Satz 1 Buchst. a EStG).

Diese Ausnahmeregelung soll insbesondere kleine und mittelständische Betriebe von der Zinsschrankenregelung ausnehmen.

Diese Freigrenze ist betriebs- und wirtschaftsjahrbezogen (BMF 1 § 4h/1, Rz. 71 – 73).

Betragen die Nettozinsaufwendungen wenigstens 3 Mio. €, so finden die Regelungen der Zinsschranke Anwendung, sofern der Betrieb keinen anderen Ausnahmetatbestand erfüllt.

2.2.2 Kein Nahestehen i. S. des AStG/keine Auslandsbetriebsstätte

Nach § 4h Abs. 2 Satz 1 Buchst. b EStG findet die Zinsschrankenregelung ebenso keine Anwendung, wenn der Steuerpflichtige keiner Person i. S. d. § 1 Abs. 2 AStG nahesteht und über keine Auslandsbetriebsstätte verfügt. Der Begriff des Nahestehens nach § 1 Abs. 2 AStG wird z.B. im Lehrbrief IStR 03 näher erläutert.

2.2.3 Eigenkapitalvergleich bei konzernzugehörigen Betrieben („Escape-Klausel“)

Gehört der Betrieb zu einem Konzern i. S. d. § 4h Abs. 3 Satz 4 EStG, so bietet sich über die Eigenkapitalquote ein letzter Ausnahmetatbestand von der Zinsschranke (§ 4h Abs. 2 Satz 1 Buchst. c EStG).

Die Konzernzugehörigkeit im Sinne dieser Vorschrift ist in § 4h Abs. 3 Satz 4 EStG geregelt.

Die Eigenkapitalquote am Schluss des vorangegangenen Abschlussstichtags muss ebenso hoch oder höher als die Eigenkapitalquote des Konzerns sein. Ein Unterschreiten der Konzerneigenkapitalquote um bis zu 2 % ist unschädlich (§ 4h Abs. 2 Satz 1 Buchst. c Satz 2 EStG, BMF 1 § 4h/1, Rz. 76).

Eigenkapitalquote (§ 4h Abs. 2 Satz 3 EStG) = $\text{Eigenkapital} : \text{Bilanzsumme} \times 100$.

Für den Konzern bemisst sich die Eigenkapitalquote nach dem konsolidierten Konzernabschluss des obersten zur Konsolidierung verpflichteten Rechtsträgers, der auch den zu beurteilenden Betrieb umfasst. Für den zu beurteilenden Betrieb ist die Eigenkapitalquote auf der Grundlage des Jahresabschlusses bzw. des Einzelabschlusses zu ermitteln (§ 4h Abs. 2 Satz 1 Buchst. c Satz 3 EStG).

Dabei sind zur Gewährleistung der Vergleichbarkeit der Abschlüsse, z. B.

- **Wahlrechte** in den Abschlüssen einheitlich auszuüben (§ 4h Abs. 2 Satz 1 Buchst. c Satz 4 EStG),
- Eigenkapital ohne Stimmrechte zu kürzen,
- **Einlagen der letzten sechs Monate vor dem Abschlussstichtag**, soweit diesen Entnahmen oder Ausschüttungen innerhalb von sechs Monaten nach dem maßgeblichen Abschlussstichtag gegenüberstehen, zu kürzen (§ 4h Abs. 2 Satz 1 Buchst. c Satz 5 EStG),
- **Kapitalforderungen**, die gegenüber anderen Konzerngesellschaften bestehen und denen konzerninterne Verbindlichkeiten in mindestens gleicher Höhe gegenüberstehen, zu kürzen (§ 4h Abs. 2 Satz 1 Buchst. c Satz 6 EStG),
- **Sonderbetriebsvermögen** dem Betrieb der Mitunternehmerschaft zuzuordnen, soweit es im Konzernvermögen enthalten ist (§ 4h Abs. 2 Satz 1 Buchst. c Satz 7 EStG).



3. Die Zinsschrankenregelung

Im Rahmen der Zinsschrankenregelung des § 4h Abs. 1 EStG sind die Begriffe Zinsaufwendungen und Zinserträge von zentraler Bedeutung. Das BMF 1 § 4h/1, Rz. 11 – 43 nimmt zu diesem Themenkreis ausführlich Stellung.

3.1 Zinsaufwendungen/Zinserträge

§ 4h EStG erfasst nur Aufwendungen bzw. Erträge aus der Überlassung von Geldkapital, nicht hingegen aus Sachkapital (z. B. Erbbaurechtszinsen, BMF 1 § 4h/1, Rz. 24).

Fremdkapital in diesem Sinne sind daher sämtliche als Verbindlichkeiten zu passivierenden Kapitalzuführungen in Geld, die nach steuerlichen Gesichtspunkten nicht zum Eigenkapital des Betriebs gehören. Hierzu gehören insbesondere:

- Darlehen (unabhängig von der Art der Verzinsung),
- partiarische Darlehen,
- typisch stille Beteiligungen,
- Gewinnschuldverschreibungen und
- Genussrechtskapital, sofern nicht unter § 8 Abs. 3 Satz 2 KStG fallend.

Die Dauer der Kapitalüberlassung ist unerheblich. Vgl. auch BMF 1 § 4h/1, Rz. 13.

Zinsaufwendungen sind nach § 4h Abs. 3 Satz 2 EStG Vergütungen für Fremdkapital, die den Gewinn gemindert haben. Zinserträge sind Erträge aus Kapitalforderungen jeder Art, die den Gewinn erhöht haben (§ 4h Abs. 3 Satz 3 EStG).

Hierzu zählen Zinsen mit festem oder variablem Zinssatz sowie Gewinnbeteiligungen für Fremdkapital (partiarische Darlehen, typisch stille Beteiligungen, ...).

Auch Vergütungen für Fremdkapital, die nicht als Zins berechnet werden (Damnum, Disagio, Vorfälligkeitsentschädigung, Provisionen an den Geber des Fremdkapitals), stellen Zinsaufwendungen oder -erträge dar (BMF 1 § 4h/1, Rz. 16).

Dividenden, da nicht für Fremdkapital, sowie Skonti, Boni, da nicht für Geldkapital, stellen keine Zinsaufwendungen bzw. -erträge dar (BMF 1 § 4h/1, Rz. 28).

Zinsen, die nach § 3c Abs. 1, 2 EStG, § 4 Abs. 4a EStG, § 4 Abs. 5 Nr. 8a EStG nicht abzugsfähig sind, stellen keine Zinsaufwendungen dar. Zinsen, die als vGA das Einkommen der Kapitalgesellschaft nicht minderten (§ 8 Abs. 3 Satz 2 KStG), stellen ebenfalls keine Zinsaufwendungen dar (BMF 1 § 4h/1, Rz. 21).

Bei Mitunternehmerschaften ist zu berücksichtigen, dass Vergütungen der Gesellschaft an einen Mitunternehmer für die Überlassung von Kapital den steuerlichen Gewinn der Mitunternehmerschaft nicht mindern (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Satz 1 HS 2 EStG) und daher weder Zinsaufwendungen noch Zinserträge des Betriebs der Mitunternehmerschaft darstellen.

Zinsaufwendungen eines Mitunternehmers, die Sonder-BA darstellen, sind als Zinsaufwendungen des Betriebs der Mitunternehmerschaft zu berücksichtigen (BMF 1 § 4h/1, Rz. 6).

Nach § 4h Abs. 1 EStG ergibt sich folgende **Prüfungsreihenfolge**:

- Zinsaufwendungen bis zur Höhe der Zinserträge
Die jährlichen Zinsaufwendungen sind den jährlichen Zinserträgen gegenüberzustellen. Ein uneingeschränkter Betriebsausgabenabzug ist stets bis zur Höhe der Zinserträge desselben Wirtschaftsjahres möglich. Sind die Zinsaufwendungen gleich hoch oder niedriger als die Zinserträge, unterliegen sie keiner Abzugsbeschränkung (§ 4h Abs. 1 Satz 1 HS 1 EStG).
- Nettozinsaufwendungen
Übersteigen die Zinsaufwendungen die Zinserträge des Betriebs (um mindestens 3 Mio. € wegen des ansonsten anzuwendenden Ausnahmetatbestandes § 4h Abs. 2 Satz 1 Buchst. a EStG), so sind diese Nettozinsaufwendungen nur noch i. H. v. 30 % des steuerlichen EBITDA

(„Earnings Before Interest, Taxes, Depreciations and Amortization“) abzugsfähig (§ 4h Abs. 1 Satz 1 EStG).

Der Betrag der nicht abzugsfähigen Nettozinsaufwendungen (positiver Saldo aus: Nettozinsaufwendungen - 30 % v. steuerlichen EBITDA) ist außerbilanzmäßig dem Gewinn hinzuzurechnen.

3.2 EBITDA bei Einzelunternehmen/Mitunternehmerschaften

Die Bemessungsgrundlage für die 30%ige Abziehbarkeit berechnet sich bei Betrieben in der Rechtsform von Einzelunternehmen und Mitunternehmerschaften wie folgt (BMF 1 § 4h/1, Rz. 46):

	stpf. Gewinn des laufenden Wirtschaftsjahres (§ 4h Abs. 3 Satz 1 EStG)
+	erfasste Zinsaufwendungen des lfd. Wirtschaftsjahres (vor § 4h EStG)
-	erfasste Zinserträge des lfd. Wirtschaftsjahres
+	GWG (§ 6 Abs. 2 EStG), Auflösung Sammelposten (§ 6 Abs. 2a EStG), AfA (§ 7 EStG)
=	Steuerliches EBITDA
×	30 %
=	Verrechenbares EBITDA

Das steuerliche EBITDA ist nicht deckungsgleich mit dem betriebswirtschaftlichen EBITDA, da es am stpf. Gewinn anknüpft. Dementsprechend erhöhen nicht abzugsfähige BA die Bemessungsgrundlage, während durch das Teileinkünfteverfahren (§ 3 Nr. 40 EStG, § 3c Abs. 2 EStG) entsprechende Minderungen eintreten.

Die Nichtabzugsfähigkeit von Schuldzinsen wegen Überentnahmen (§ 4 Abs. 4a EStG) ist gegenüber der Zinsschrankenregelung (§ 4h EStG) vorrangig (BMF 1 § 4h/1, Rz. 21). Daraus folgt, dass nicht abzugsfähige Schuldzinsen wegen Überentnahmen zu einem höheren steuerlichen EBITDA führen, andererseits nur Zinsaufwendungen der Zinsschrankenregelung unterfallen, die den maßgebenden Gewinn gemindert haben (§ 4h Abs. 3 Satz 2 EStG).

Erhöhte Absetzungen (z. B. § 7h EStG, § 7i EStG), Sonderabschreibungen (§ 7g EStG) oder außerplanmäßige Abschreibungen auf einen voraussichtlich dauerhaft niedrigeren Teilwert (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 Satz 2, Nr. 2 Satz 2 EStG) sind nicht zu korrigieren.

3.3 EBITDA bei Körperschaften

Bei Körperschaften tritt anstelle des stpf. Gewinns das maßgebliche Einkommen nach § 8a Abs. 1 Satz 1, 2 KStG. Hierbei handelt es sich um das nach § 8 Abs. 1 KStG ermittelte Einkommen mit Ausnahme der § 4h EStG, § 10d EStG und § 9 Abs. 1 Nr. 2 KStG.

Folglich erhöhen vGA (§ 8 Abs. 3 Satz 2 KStG) die Bemessungsgrundlage, während verdeckte Einlagen (§ 8 Abs. 3 Satz 3 KStG) oder § 8b KStG (bzgl. den Erträgen aus Anteilen an Kapitalgesellschaften etc.) zu Minderungen führen.



Die Bemessungsgrundlage für die 30%ige Abziehbarkeit berechnet sich bei Körperschaften daher wie folgt (BMF 1 § 4h/1, Rz. 47):

	Einkommen des laufenden Wirtschaftsjahres (§ 8a Abs. 1 Satz 1 und 2 KStG)
+	erfasste Zinsaufwendungen des lfd. Wirtschaftsjahres (vor § 4h EStG)
-	erfasste Zinserträge des lfd. Wirtschaftsjahres
+	GWG (§ 6 Abs. 2 EStG), Auflösung Sammelposten (§ 6 Abs. 2a EStG), AfA (§ 7 EStG)
+	Verlustabzug nach § 10d EStG
+	Spendenabzug i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 KStG
=	Steuerliches EBITDA
×	30 %
=	Verrechenbares EBITDA

3.4 Zinsvortrag

Die nach § 4h Abs. 1 Satz 1 EStG nicht abzugsfähigen Zinsaufwendungen eines Wirtschaftsjahres sind in die folgenden Wirtschaftsjahre vorzutragen (§ 4h Abs. 1 Satz 5 EStG). Der Zinsvortrag ist gesondert festzustellen (§ 4h Abs. 4 EStG).

Im folgenden Wirtschaftsjahr erhöht der Zinsvortrag die Zinsaufwendungen (§ 4h Abs. 1 Satz 6 HS 1 EStG). Der Zinsvortrag erhöht nicht den maßgeblichen Gewinn des Folgejahres, der zur Bestimmung der 30 %-Grenze im Folgejahr ausschlaggebend ist (§ 4h Abs. 1 Satz 6 HS 2 EStG). Dadurch kann das steuerliche EBITDA des Folgejahres nicht (nochmals) erhöht werden. Ebenso findet § 4h Abs. 2 EStG keine Anwendung, soweit die Zinsaufwendungen aufgrund eines Zinsvortrags erhöht wurden, § 4h Abs. 1 Satz 7 EStG.

Der Zinsabzug wird damit nicht dauerhaft, sondern nur temporär beschränkt.

► **Beispiel:**

Für einen Betrieb, der keinen der Ausnahmetatbestände des § 4h Abs. 2 EStG erfüllt, liegen für die Wirtschaftsjahre 01 bis 03 folgende Werte vor:

	01	02	03
Steuerbilanzgewinn des Wirtschaftsjahres	2 Mio.	3 Mio.	27 Mio.
darin Zinserträge des Wirtschaftsjahres	1 Mio.	1 Mio.	1 Mio.
darin Zinsaufwendungen des Wirtschaftsjahres	10 Mio.	11 Mio.	8 Mio.
darin AfA, § 6 Abs. 2 EStG, § 6 Abs. 2a EStG	3 Mio.	4 Mio.	6 Mio.

<i>In 01 ergibt sich nach § 4h Abs. 1 EStG folgende Berechnung:</i>		<i>Auswirkg. Einkomm.</i>	<i>Zinsvortrag</i>
Zinsaufwendungen 01	10,0 Mio.	10,0 Mio.	10,0 Mio.
+ Zinsvortrag aus Vorjahr	0,0 Mio.		0,0 Mio.
- abzugsfähig nach § 4h Abs. 1 Satz 1 HS 1 EStG: Zinserträge 01	<u>- 1,0 Mio.</u>	- 1,0 Mio.	- 1,0 Mio.
= Nettozinsaufwendungen (maßgebend bzgl. § 4h Abs. 2 Satz 1 Buchst. a EStG)	<u>9,0 Mio.</u>		
- davon abzugsfähig nach § 4h Abs. 1 Satz 1 HS 2 EStG:			
Steuerbilanzgewinn 01	2 Mio.		
Zinsaufwendungen 01	+ 10 Mio.		
AfA, § 6 Abs. 2, 2a EStG in 01	+ 3 Mio.		
Zinserträge 01	<u>- 1 Mio.</u>		
= steuerliches EBITDA	14 Mio.		
× 30 % v. 14 Mio.	- 4,2 Mio.	<u>- 4,2 Mio.</u>	<u>- 4,2 Mio.</u>
= nicht abzugsfähige Nettozinsaufwendungen 01		4,8 Mio.	
= Zinsvortrag 31.12.01 (gesonderte Feststellung, § 4h Abs. 1 Satz 5, Abs. 4 EStG)			4,8 Mio.

Die nicht abzugsfähigen Nettozinsaufwendungen sind außerbilanzmäßig hinzuzurechnen.
Der steuerliche Gewinn 01 des Betriebs beträgt daher 6,8 Mio. (2 Mio. + 4,8 Mio.).

<i>In 02 ergibt sich nach § 4h Abs. 1 EStG folgende Berechnung:</i>		<i>Auswirkg. Einkomm.</i>	<i>Zinsvortrag</i>
Zinsaufwendungen 02	11,0 Mio.	11,0 Mio.	11,0 Mio.
+ Zinsvortrag 01 (§ 4h Abs. 1 Satz 6 EStG)	4,8 Mio.		4,8 Mio.
- abzugsfähig nach § 4h Abs. 1 Satz 1 HS 1 EStG: Zinserträge 02	<u>- 1,0 Mio.</u>	- 1,0 Mio.	- 1,0 Mio.
= Nettozinsaufwendungen (maßgebend bzgl. § 4h Abs. 2 Satz 1 Buchst. a EStG)	<u>14,8 Mio.</u>		
- davon abzugsfähig nach § 4h Abs. 1 Satz 1 HS 2 EStG:			
Steuerbilanzgewinn 02	3 Mio.		
Zinsaufwendungen 02	+ 11 Mio.		
AfA, § 6 Abs. 2, 2a EStG in 02	+ 4 Mio.		
Zinserträge 02	<u>- 1 Mio.</u>		
= steuerliches EBITDA	17 Mio.		
× 30 % v. 17 Mio.	- 5,1 Mio.	<u>- 5,1 Mio.</u>	<u>- 5,1 Mio.</u>
= nicht abzugsfähige Nettozinsaufwendungen 02		4,9 Mio.	
= Zinsvortrag 31.12.02 (ges. Feststellung, § 4h Abs. 1 Satz 5, Abs. 4 EStG)			9,7 Mio.

Die nicht abzugsfähigen Nettozinsaufwendungen sind außerbilanzmäßig hinzuzurechnen.
Der steuerliche Gewinn 02 des Betriebs beträgt daher 7,9 Mio. (3 Mio. + 4,9 Mio.).



<i>In 03 ergibt sich nach § 4h Abs. 1 EStG folgende Berechnung:</i>		<i>Auswirkg. Einkomm.</i>	<i>Zinsvortrag</i>
Zinsaufwendungen 03	8,0 Mio.	8,0 Mio.	8,0 Mio.
+ Zinsvortrag 02 (§ 4h Abs. 1 Satz 6 EStG)	9,7 Mio.		9,7 Mio.
- abzugsfähig nach § 4h Abs. 1 Satz 1 HS 1 EStG: Zinserträge 03	<u>- 1,0 Mio.</u>	- 1,0 Mio.	- 1,0 Mio.
= Nettozinsaufwendungen (maßgebend bzgl. § 4h Abs. 2 Satz 1 Buchst. a EStG)	16,7 Mio.		
- davon abzugsfähig nach § 4h Abs. 1 Satz 1 HS 2 EStG:			
Steuerbilanzgewinn 03	27 Mio.		
Zinsaufwendungen 03	+ 8 Mio.		
AfA, § 6 Abs. 2, 2a EStG in 03	+ 6 Mio.		
Zinserträge 03	<u>- 1 Mio.</u>		
= steuerliches EBITDA	40 Mio.		
× 30 % v. 40 Mio.	- 12,0 Mio.	<u>- 12,0 Mio.</u>	<u>- 12,0 Mio.</u>
= zusätzl. abzugsfähige Nettozinsaufwdg. 03 (§ 4h Abs. 1 Satz 3 EStG)		5,0 Mio.	
= Zinsvortrag 31.12.03 (gesonderte Feststellung, § 4h Abs. 1 Satz 5, Abs. 4 EStG)			4,7 Mio.

Die zusätzlich abzugsfähigen Nettozinsaufwendungen sind außerbilanzmäßig abzurechnen. Der steuerliche Gewinn 03 des Betriebs beträgt daher 22 Mio. (27,0 Mio. - 5,0 Mio.). Durch die erheblich verbesserte wirtschaftliche Situation des Unternehmens kommt es in 03 zu einem teilweisen Verbrauch des zum 31.12.02 bestehenden Zinsvortrags.

3.5 EBITDA-Vortrag

Ist das verrechenbare EBITDA in einem Wj. größer als die nach § 4h Abs. 1 Satz 1 HS 1 EStG die ermittelten Nettozinsaufwendungen, wirkt der EBITDA-Vortrag einem Verlust der nicht ausgeschöpften Beträge u. U. entgegen. Beachte: In Wirtschaftsjahren, in denen die Zinsschranke wegen eines der § 4h Abs. 2 EStG-Ausnahmetatbestände keine Anwendung findet, ergibt sich auch kein EBITDA-Vortrag (§ 4h Abs. 1 Satz 3 HS 2 EStG).

Der EBITDA-Vortrag (§ 4h Abs. 1 Satz 3 EStG) ermittelt sich wie folgt:

- Zinsaufwendungen des Wj.
- Zinsertrag des Wj.
- Verrechenbares EBITDA
- = EBITDA-Vortrag

Dieser EBITDA-Vortrag ist gesondert festzustellen (§ 4h Abs. 4 Satz 1 EStG) und in die folgenden fünf Wj. vorzutragen (§ 4h Abs. 1 Satz 3 EStG).

Die Nettozinsaufwendungen des folgenden Wj. sind zunächst bis zum verrechenbaren EBITDA dieses Wj. abzugsfähig. Soweit demnach Nettozinsaufwendungen nicht abzugsfähig sind, sind diese bis zur Höhe der aus den vorangegangenen Wj. vorhandenen EBITDA-Vorträge abziehbar; die EBITDA-Vorträge verschiedener vorangegangener Wj. mindern sich in ihrer zeitlichen Reihenfolge (§ 4h Abs. 1 Satz 4 EStG).

► **Beispiel:**

Für einen Betrieb, der keinen der Ausnahmetatbestände des § 4h Abs. 2 Satz 1 Buchst. b und c EStG erfüllt, liegen für die Wirtschaftsjahre 01 bis 04 folgende Werte vor (Beträge jeweils in Mio. €):

	01	02	03	04
Steuerbilanzgewinn des Wirtschaftsjahres	5	7	7	4
darin Zinserträge des Wirtschaftsjahres	2	2	2	2
darin Zinsaufwendungen des Wirtschaftsjahres	4	6	7	7
darin AfA, § 6 Abs. 2, 2a EStG	3	4	6	5

In 01 ergibt sich nach § 4h Abs. 1 EStG folgende Berechnung:

		Auswirkg. Einkomm.	Zinsvortrag
Zinsaufwendungen 01	4,0 Mio.	4,0 Mio.	4,0 Mio.
- abzugsfähig nach § 4h Abs. 1 Satz 1 HS 1 EStG: Zinserträge 01	<u>- 2,0 Mio.</u>	- 2,0 Mio.	- 2,0 Mio.
= Nettozinsaufwendungen (maßgebend bzgl. § 4h Abs. 2 Satz 1 Buchst. a EStG)	<u>2,0 Mio.</u>		

Da die Nettozinsaufwendungen nicht mindestens 3 Mio betragen., findet die Zinsschrankenregelung in 01 keine Anwendung (§ 4h Abs. 2 Satz 1 Buchst. a EStG)

= nicht abzugsfähige Nettozinsaufwendungen 01

- 2,0 Mio. - 2,0 Mio.
0,0 Mio.

Ein EBITDA-Vortrag kann nicht entstehen (§ 4h Abs. 1 Satz 3 HS 2 EStG).

In 02 ergibt sich nach § 4h Abs. 1 EStG folgende Berechnung:

		Auswirkg. Einkomm.	Zinsvortrag
Zinsaufwendungen 02	6,0 Mio.	6,0 Mio.	6,0 Mio.
- abzugsfähig nach § 4h Abs. 1 Satz 1 HS 1 EStG: Zinserträge 02	<u>- 2,0 Mio.</u>	- 2,0 Mio.	- 2,0 Mio.
= Nettozinsaufwendungen (maßgebend bzgl. § 4h Abs. 2 Satz 1 Buchst. a EStG, somit kein Ausnahmetatbestand erfüllt)	<u>4,0 Mio.</u>		

- davon abzugsfähig nach § 4h Abs. 1 Satz 1 HS 2 EStG:

Steuerbilanzgewinn 02	7 Mio.		
Zinsaufwendungen 02	+ 6 Mio.		
AfA, § 6 Abs. 2, 2a EStG in 02	+ 4 Mio.		
Zinserträge 02	<u>- 2 Mio.</u>		
= steuerliches EBITDA	15 Mio.		
× 30 % v. 15 Mio.	4,5 Mio.		
davon in 02 verbraucht	<u>- 4,0 Mio.</u>	<u>- 4,0 Mio.</u>	<u>- 4,0 Mio.</u>
= nicht abzugsfähige Nettozinsaufwendungen 02		0,0 Mio.	
= EBITDA-Vortrag 02 zum 31.12.02	0,5 Mio.		

(gesonderte Feststellung, § 4h Abs. 1 Satz 3, Abs. 4 EStG)



<i>In 03 ergibt sich nach § 4h Abs. 1 EStG folgende Berechnung:</i>		<i>Auswirkg. Einkomm.</i>	<i>Zinsvortrag</i>
Zinsaufwendungen 03	7,0 Mio.	7,0 Mio.	7,0 Mio.
- abzugsfähig nach § 4h Abs. 1 Satz 1 HS 1 EStG: Zinserträge 03	<u>- 2,0 Mio.</u>	- 2,0 Mio.	- 2,0 Mio.
= Nettozinsaufwendungen (maßgebend bzgl. § 4h Abs. 2 Satz 1 Buchst. a EStG, somit kein Ausnah- metatbestand erfüllt)	<u>5,0 Mio.</u>		
- davon abzugsfähig nach § 4h Abs. 1 Satz 1 HS 2 EStG:			
Steuerbilanzgewinn 03	7 Mio.		
Zinsaufwendungen 03	+ 7 Mio.		
AfA, § 6 Abs. 2, 2a EStG in 03	+ 6 Mio.		
Zinserträge 03	<u>- 2 Mio.</u>		
= steuerliches EBITDA	18 Mio.		
× 30 % v. 18 Mio.	5,4 Mio.		
davon in 03 verbraucht	<u>- 5,0 Mio.</u>	<u>- 5,0 Mio.</u>	<u>- 5,0 Mio.</u>
= nicht abzugsfähige Nettozinsaufwendungen 03		0,0 Mio.	
= EBITDA-Vortrag 31.12.03			
aus 03	0,4 Mio.		
aus 02	0,5 Mio.		
(gesonderte Feststellung, § 4h Abs. 1 Satz 3, Abs. 4 EStG)			

<i>In 04 ergibt sich nach § 4h Abs. 1 EStG folgende Berechnung:</i>		<i>Auswirkg. Einkomm.</i>	<i>Zinsvortrag</i>
Zinsaufwendungen 04	7,0 Mio.	7,0 Mio.	7,0 Mio.
- abzugsfähig nach § 4h Abs. 1 Satz 1 HS 1 EStG: Zinserträge 04	<u>- 2,0 Mio.</u>	- 2,0 Mio.	- 2,0 Mio.
= Nettozinsaufwendungen (maßgebend bzgl. § 4h Abs. 2 Satz 1 Buchst. a EStG, somit kein Ausnahmetatbestand erfüllt)	<u>5,0 Mio.</u>		
- davon abzugsfähig nach § 4h Abs. 1 Satz 1 HS 2 EStG:			
Steuerbilanzgewinn 04	4 Mio.		
Zinsaufwendungen 04	+ 7 Mio.		
AfA, § 6 Abs. 2, 2a EStG in 04	+ 5 Mio.		
Zinserträge 04	<u>- 2 Mio.</u>		
= steuerliches EBITDA	14 Mio.		
× 30 % v. 14 Mio.	4,2 Mio.		
davon in 04 verbraucht	- 4,2 Mio.	- 4,2 Mio.	- 4,2 Mio.
- EBITDA-Vorträge Vorjahre (§ 4h Abs. 1 Satz 4 EStG)			
zuerst aus 02 (vollständig verbraucht)	- 0,5 Mio.	- 0,5 Mio.	- 0,5 Mio.
danach aus 03 (bisher)	0,4 Mio.		
davon in 04 verbraucht	- 0,3 Mio.	- 0,3 Mio.	<u>- 0,3 Mio.</u>
= nicht abzugsfähige Nettozinsaufwendungen 04		0,0 Mio.	
= EBITDA-Vortrag 31.12.04			
aus 03	0,1 Mio.		
<i>(gesonderte Feststellung, § 4h Abs. 1 Satz 3, Abs. 4 EStG)</i>			

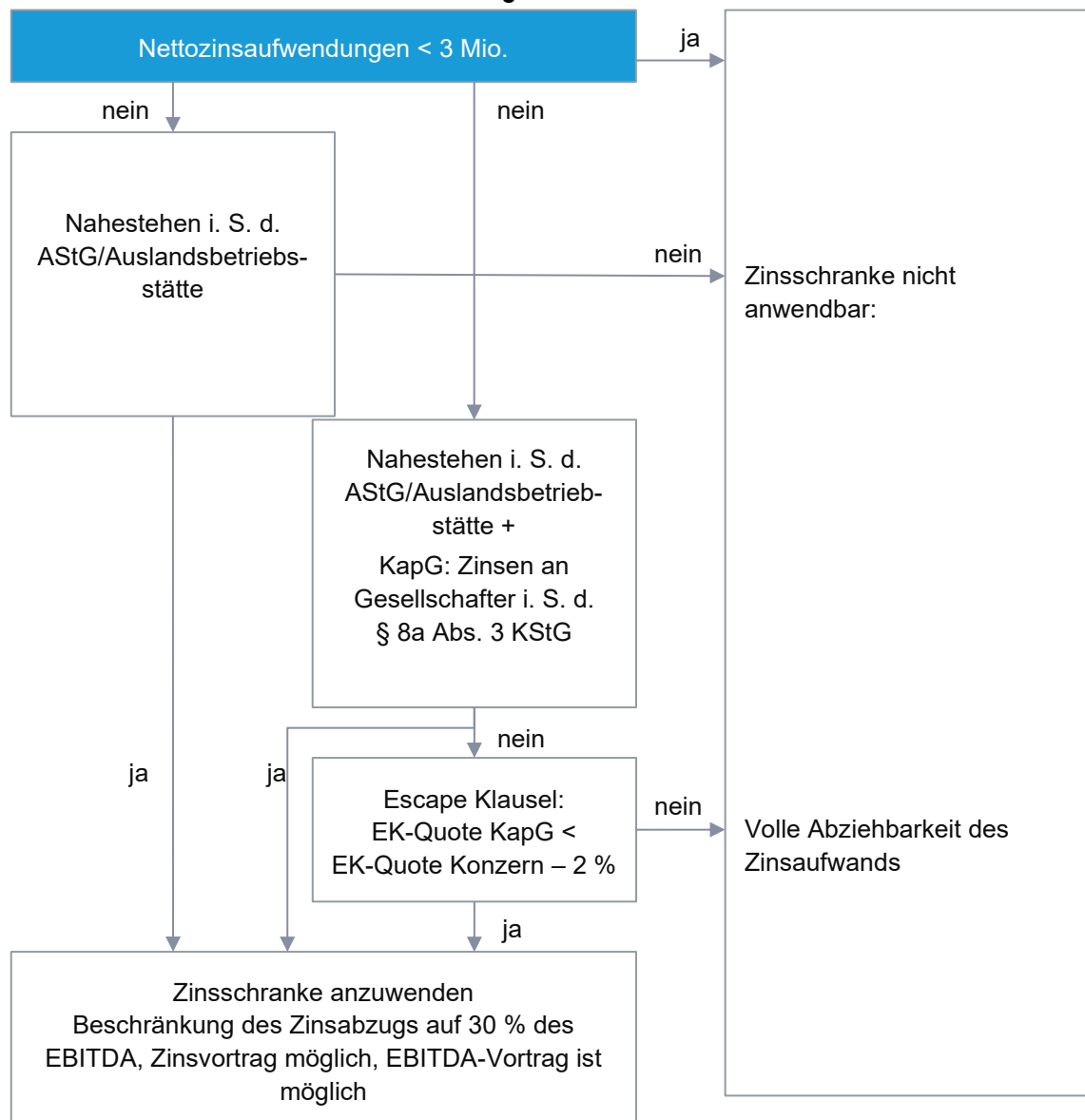
3.6 Untergang eines nicht verbrauchten Zinsvortrags

Nach § 4h Abs. 5 Satz 1 EStG gehen ein nicht verbrauchter Zinsvortrag oder ein EBITDA-Vortrag bei Aufgabe oder Übertragung des Betriebs unter. Im Falle einer Übertragung des Betriebs ist dabei unerheblich, ob der Betrieb entgeltlich oder unentgeltlich übertragen wird (Schmidt/Loschelder EStG § 4h Rz. 32).

Bei Mitunternehmerschaften ist zusätzlich zu berücksichtigen, dass mit Ausscheiden eines Mitunternehmers ein vorhandener Zinsvortrag oder ein EBITDA-Vortrag in Höhe dessen bisheriger Beteiligungsquote untergeht (§ 4h Abs. 5 Satz 2 EStG). Die Beteiligungsquote ist auch bei vorhandenem Sonder-BV der Mitunternehmer maßgebend (BMF 1 § 4h/1, Rz. 65 mit Bsp.).

Liegt bei einer Körperschaft ein schädlicher Beteiligungserwerb i. S. d. § 8c KStG vor, geht ein vorhandener Zinsvortrag ebenfalls unter (§ 8a Abs. 1 Satz 3 KStG).

4. Abschließende Übersicht zu § 4h EStG



III. ÜBUNGSFÄLLE

1. Übungsfall 1

Bearbeitungszeit ca. 40 Minuten

Der ledige Stpfl. X hatte am 10.3.01 für 35.000 € ein privat genutztes, unbebautes Grundstück erworben.

Am 30.1.03 verkaufte X das Grundstück gegen eine Leibrente von monatlich 500 €. Bei Rentenbeginn am 1.2.03 hatte X das 64. Lebensjahr vollendet. Die bei der Veräußerung angefallenen Aufwendungen hat der Erwerber übernommen.

Rentenbarwert (zutreffend) am 30.1.03: 51.600 € und am 31.12.03 49.900 €.

AUFGABE

Ermitteln Sie die für X aus den erhaltenen Leibrentenzahlungen resultierenden Einkünfte für 03 und die nachfolgenden Veranlagungszeiträume. Welche Auswirkungen könnten sich für den Erwerber aus den in 03 geleisteten Rentenzahlungen ergeben?

2. Übungsfall 2

Bearbeitungszeit ca. 60 Minuten

F (50 Jahre, geschieden) überträgt am 1.7.15 ein vermietetes Einfamilienhaus auf ihre Tochter. Der Verkehrswert beträgt nach Feststellungen eines Sachverständigen zum Übergabezeitpunkt 399.900 € (20 % Anteil Grund und Boden).

F hatte das Grundstück am 1.7.00 für 360.000 € (Anteil Grund und Boden 70.000 €) erworben und bisher in zutreffender Höhe die AfA nach § 7 Abs. 4 EStG beansprucht.

Um Streitereien zwischen den Geschwistern wegen einer Schmälerung der Erbmasse zu vermeiden, wird unter Zugrundelegung des Schätzwerts eine lebenslängliche Rente von mtl. 2.125 € zugunsten von F unter Berücksichtigung einer Wertsicherungsklausel vereinbart.

Die mtl. Mieteinnahmen betragen 1.400 €, die lfd. Unterhaltskosten betragen mtl. 150 €.

VARIANTE 1

Sachverhalt wie bisher, mit folgenden Änderungen bzw. Ergänzungen:

Trotz des bekannten Verkehrswerts wird das Einfamilienhaus gegen eine lebenslängliche Rente i. H. v. mtl. 640 € (Wertsicherungsklausel vereinbart) übertragen. Daneben muss T eine auf dem Objekt lastende Hypothek i. H. v. 79.528 € (8 % Zins p. a.) übernehmen.

VARIANTE 2

SV wie 1. mit folgender Änderung: Die vereinbarte lebenslängliche Rente zugunsten von F beträgt monatlich 5.000 €.

AUFGABE

Stellen Sie die ertragsteuerlichen Auswirkungen der Grundstücksübertragung für die den Sachverhalt und die beiden Varianten im Jahr 15 bei F und T dar. Auf Erwerbsnebenkosten ist nicht einzugehen.

**VIDEO AUF KNOLL DIGITAL***Besprechung Übungsfall 1 ESt 17 – v13932*

LÖSUNGSHINWEISE ZUM ÜBUNGSFALL 1				Punkte	
				Soll	Ist
a)	Es handelt sich um eine wiederkehrende Leistung im Austausch mit einer Gegenleistung , da ein Vertrag unter Fremden vorliegt (BMF 1 10/5, Rz. 6).			1	
b)	Veräußerer				
	Der Zinsanteil aus privaten Veräußerungsleibrenten ist als sonstige Einkünfte mit dem Betrag lt. Ertragsanteiltabelle zu versteuern (§ 22 Nr. 1 Satz 3 Buchst. a Doppelbuchst. bb EStG, BMF 1 § 10/5 Rz. 71, 75 Satz 4).			1	
	Ertragsanteil 19 % v. 5.500 € (11 Monate) =		1.045 €	1	
	- WK-PB, § 9a Satz 1 Nr. 3 EStG		<u>- 102 €</u>	1	
	= sonstige Einkünfte 03		<u>943 €</u>		
	In den Folgejahren ergeben sich sonstige Einkünfte i. H. v. 1.038 € (6.000 € (12 × 500 €) × 19 % = 1.140 € - WK-PB 102 €).			1	
	Beim Verkauf dieses Grundstücks ist ein privates Veräußerungsgeschäft gegeben, da die Veräußerung innerhalb von zehn Jahren erfolgt (§ 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG). Ermittlung des privaten Veräußerungsgewinns, § 23 Abs. 3 Satz 1 EStG:			1	1
	Die Tilgungsanteile sind nach Verrechnung mit den Anschaffungskosten in den Jahren ihres Zuflusses als private Veräußerungsgewinne zu erfassen (BMF 1 10/5, Rz. 74 Satz 1 u. 2).			1	
03:	VPr = zugeflossener (§ 11 Abs. 1 Satz 1 EStG) Tilgungsanteil (5.500 € - 1.045 €)		4.455 €	1	
	- AK		<u>- 35.000 €</u>		
	= Privater Veräußerungsgewinn		<u>0 €</u>	1	
	Kein Verlust; Verrechnung des „nicht verbrauchten Teils“ der AK (30.545 €) mit den zufließenden Tilgungsleistungen der Folgejahre.			1	
04–09:	Private Veräußerungsgewinne		<u>0 €</u>	1	
	Tilg. Anteil: 6.000 € - 1.140 € (EA 19 %) = 4.860 €; 6 × 4.860 = 29.160 € - 30.545 € = - 1.385 €				
10:	VPr, § 11 Abs. 1 Satz 1 EStG		4.860 €		
	- noch nicht verbrauchte AK		<u>- 1.385 €</u>	1	
	= Privater Veräußerungsgewinn		<u>3.475 €</u>		
	Voll steuerpflichtig, da Freigrenze überschritten (§ 23 Abs. 3 Satz 5 EStG)			1	

11, 12:	Der private Veräußerungsgewinn beträgt jährlich	<u>4.860 €</u>	1	
	Voll steuerpflichtig, da über Freigrenze (§ 23 Abs. 3 Satz 5 EStG)			
13:	Obergrenze des Veräußerungspreises („Deckelung“, BMF 1 10/5, Rz. 74 Satz 1) erreicht:		1	
	Rentenbarwert 30.1.03	51.600 €		
	VPr 03	- 4.455 €		
	VPr 04 – 12 (9 × 4.860 €)	<u>- 43.740 €</u>		
	VPr 13		<u>3.405 €</u>	1
	Voll steuerpflichtig, da über Freigrenze (§ 23 Abs. 3 Satz 5 EStG)			
ab 14:	Kein privater Veräußerungsgewinn mehr.		1	
c)	Erwerber			
	Die AK für das Grundstück betragen 51.600 € (+ Nebenkosten).		1	
	Bleibt das Grundstück PV, so stellt der Ertragsanteil der Rente (03: 1.045 €; ab 04: 1.140 €) bei einkunftsrelevanter Nutzung WK (z. B. V+V; § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 Satz 2 EStG) dar; ansonsten Abzugsverbot, da Ertragsanteil nicht als Sonderausgabe nach § 10 Abs. 1a Nr. 2 EStG abzugsfähig ist (BMF 1 10/5, Rz. 72 Satz 1).		1 1	
	Wird das Grundstück BV (betriebliche Veräußerungsrente), so stellt die Veräußerungsleibrentenverpflichtung eine Betriebsschuld dar (H 4.2 Abs. 15 EStH „Betriebsschuld“), die mit dem jeweiligen Barwert anzusetzen ist (§ 6 Abs. 1 Nr. 3 EStG, H 6.10 EStH „Rentenverpflichtungen“). Der in den Rentenzahlungen enthaltene Zinsanteil stellt BA dar.		1	
	Rentenzahlungen 03: 11 × 500 €		5.500 €	
	Tilgungsanteil 03: Barwert 31.12.03	49.900 €		
	Barwert 30.1.03	<u>51.600 €</u>	<u>- 1.700 €</u>	
	Zinsanteil 03		<u>3.800 €</u>	1
GESAMTPUNKTZAHL			23	

**VIDEO AUF KNOLL DIGITAL***Besprechung Übungsfall 2 ESt 17 – v14268*

LÖSUNGSHINWEISE ZUM ÜBUNGSFALL 2		Punkte	
		Soll	Ist
Grundsachverhalt			
Es handelt sich um eine voll entgeltliche Übertragung , da Leistung und Gegenleistung nach kaufmännischen Gesichtspunkten abgewogen sind und F und T auch subjektiv von deren Gleichwertigkeit ausgehen (BMF 1 § 10/5, Rz. 5, 69).		1	
Verkehrswert Einfamilienhaus (EFH)	399.900 €		
Barwert d. Verpflichtung: $(2.125 € \times 12)$ $25.500 € \times 15,680$ (BMF 200 § 14/1; weiblich, 50 Jahre)	399.840 €	1	
Die vereinbarte Rente stellt daher eine private Veräußerungsleibrente dar.			
Auswirkungen bei T:			
Sie erzielt ab 1.7.15 Einkünfte aus V+V (§ 21 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG); Ermittlung nach § 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 EStG.		1	
Einnahmen: $6 \times 1.400 € =$	8.400 €		
WK:			
- Ild. Unterhaltskosten (§ 9 Abs. 1 Satz 1 EStG) $6 \times 150 € =$	- 900 €	1	
- Schuldzinsen (§ 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 EStG):			
Ermittlung des Zinsanteils der Rentenzahlungen mit EA lt. Tabelle zu § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchst. a Doppelbuchst. bb EStG (BMF 1 § 10/5, Rz. 71 Satz 1, 72 Satz 2).			
$(6 \times 2.125 € =) 12.750 € \times 30 \% (50. \text{Lj.}) =$	- 3.825 €	1	
- AfA (§ 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 7 EStG)			
AK/AfA-BMG ist der Barwert der Rentenverpflichtung (BMF 1 § 10/5, Rz. 69, 70):			
Barwert gesamt 1.7.15 (vgl. oben)	399.840 €		
- Anteil GuB (20 %)	79.968 €		
= AfA-BMG	319.872 €	1	
AfA nach § 7 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 Buchst. b EStG:			
$2 \% \text{ v. } 319.872 € \times \frac{6}{12}$ (§ 7 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 Buchst. b EStG i. V. m. § 7 Abs. 1 Satz 4 EStG) =	- 3.199 €	1	
Einkünfte V+V 15	476 €	1	

Auswirkungen bei F:			
Aus der Veräußerungsleibrente erzielt F sonstige Einkünfte (§ 22 Nr. 1 Satz 3 Buchst. a Doppelbuchst. bb EStG); Ermittlung § 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 EStG (BMF 1 § 10/5, Rz. 75 Satz 4).		1	
Einnahmen (vgl. Schuldzinsen bei T): $12.750 \text{ €} \times 30 \% =$	3.825 €	1	
WK-PB (§ 9a Satz 1 Nr. 3 EStG)	102 €		
Sonstige Einkünfte 15	3.723 €	1	
Die in den Rentenzahlungen enthaltenen Tilgungsbeträge des Veräußerungspreises sind nicht steuerbare Vermögenszuflüsse (kein privates Veräußerungsgeschäft).		1	
Variante 1			
Hier handelt es sich um keine voll entgeltliche Übertragung, da Leistung und Gegenleistung nicht nach kaufmännischen Gesichtspunkten abgewogen sind (BMF 1 § 10/5, Rz. 5):		1	
Verkehrswert Einfamilienhaus (EFH)	399.900 €		
Übernommene Hypothek	79.528 €		
+ Barwert d. Rentenverpflichtung ($640 \text{ €} \times 12$) $7.680 \text{ €} \times 15,680$ (BMF 200 § 14/1)	120.422 €		
= gesamt	199.950 €	1	
Die Übertragung erfolgt teilentgeltlich im Rahmen der vorweggenommenen Erbfolge: die übernommene Hypothek stellt AK/Veräußerungspreis dar (BMF 1 § 7/3, Rz. 9). Die wiederkehrenden Leistungen stellen eine Gegenleistung/ Kaufpreisrente dar (BMF 1 § 10/5, Rz. 65, 66).		1	
 HINWEIS <i>Eine private Versorgungsleistung ist ausgeschlossen, da das EFH-Grundstück kein privilegiertes Vermögen i. S. d. § 10 Abs. 1a Nr. 2 Satz 2 EStG darstellt (BMF 1 § 10/5, Rz. 7, 57).</i>			
Somit Aufteilung der Übertragung in einen entgeltlichen/unentgeltlichen Teil: entgeltlicher Teil 199.950 € (AK): 399.900 € (Verkehrswert) = 50 % unentgeltlicher Teil = 50 %		1	
Auswirkungen bei T:			
Einkünfte aus V+V (§ 21 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG); Ermittlung § 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 EStG.			
Einnahmen: $6 \times 1.400 \text{ €}$	8.400 €		
lfd. Unterhaltskosten (§ 9 Abs. 1 Satz 1 EStG) $6 \times 150 \text{ €} =$	- 900 €	1	
Schuldzinsen (§ 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 EStG) aus übernommener Hypothek ; $8 \% \text{ v. } 79.528 \text{ €} \times \frac{6}{12} =$	- 3.181 €	1	



Kaufpreisleibrentenverpflichtung:			
Ermittlung des Zinsanteils der Rentenzahlungen mit EA lt. Tabelle zu § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchst. a Doppelbuchst. bb EStG (BMF 1 § 10/5, Rz. 71 Satz 1, 72 Satz 2): 3.840 € (6 × 640 € =) × 30 % (50. Lj.) =	- 1.152 €	1	
AfA (§ 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 7 EStG):			
entgeltlich erworbener Teil § 7 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 Buchst. b EStG			
AfA-BMG: 199.950 € - 20 % (GuB) = 159.960 €			
2 % v. 159.960 € × $\frac{6}{12}$ (§ 7 Abs. 4 i. V. m. § 7 Abs. 1 Satz 4 EStG) =	- 1.600 €	1	
unentgeltlich erworbener Teil (§ 11d Abs. 1 EStDV)			
AfA-BMG: 50 % v. 290.000 € (AfA-BMG v. F) = 145.000 €			
weiterhin nach § 7 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 Buchst. b EStG; 2 % v. 145.000 € × $\frac{6}{12}$ (§ 7 Abs. 4 EStG i. V. m. § 7 Abs. 1 Satz 4 EStG) =	- 1.450 €	1	
Einkünfte V+V 15	126 €	1	
Auswirkungen bei F:			
Aus der Veräußerungsleibrente erzielt F sonstige Einkünfte (§ 22 Nr. 1 Satz 3 Buchst. a Doppelbuchst. bb EStG); Ermittlung § 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 EStG (BMF 1 § 10/5, Rz. 75 Satz 4).		1	
Einnahmen (vgl. Schuldzinsen bei T): 3.840 € × 30 % =	1.152 €		
WK-PB (§ 9a Satz 1 Nr. 3 EStG)	102 €		
Sonstige Einkünfte 15	1.050 €	1	
Die in den Rentenzahlungen enthaltenen Tilgungsbeträge des Veräußerungspreises sind nicht steuerbare Vermögenszuflüsse (kein privates Veräußerungsgeschäft).		1	
Variante 2			
In diesem Fall liegt keine entgeltliche Übertragung vor, da Leistung und Gegenleistung nicht nach kaufmännischen Gesichtspunkten ausgewogen sind:		1	
Verkehrswert Einfamilienhaus (EFH)	399.900 €		
Barwert der Rentenverpflichtung: (5.000 € × 12 =) 60.000 € × 15,680 =	940.800 €	1	
Kein Fall des Sonderrechts „Vermögensübergabe gegen Versorgungsleistungen“, da kein privilegiertes Vermögen übertragen wurde (§ 10 Abs. 1a Nr. 2 Satz 2 EStG).		1	
Die wiederkehrenden Leistungen stellen daher Zuwendungen i. S. d. § 12 Nr. 2 EStG dar – Unterhaltsleistungen (BMF 1 § 10/5, Rz. 66 Satz 3). Das EFH wurde insgesamt unentgeltlich übertragen.		1	



Auswirkungen bei T:			
Einkünfte aus V+V (§ 21 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG); Ermittlung § 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 EStG.			
Einnahmen: $6 \times 1.400 \text{ €} =$	8.400 €		
WK:			
lfd. Unterhaltskosten (§ 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 EStG) $6 \times 150 \text{ €}$	- 900 €		
Wiederkehrende Leistungen keine WK, da § 12 Nr. 2 EStG			
AfA (§ 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 7 EStG)			
voll unentgeltlicher Erwerb (§ 11d Abs. 1 EStDV): weiterhin § 7 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 Buchst. b EStG, § 7 Abs. 1 Satz 4 EStG			
$2 \% \text{ v. } 290.000 \text{ € (AK EFH der F)} \times \frac{6}{12}$	2.900 €	1	
Einkünfte V+V 15	4.600 €	1	
Für die Zahlungen an F kein Sonderausgabenabzug zulässig (§ 12 Nr. 2 EStG).			
Auswirkungen bei F:			
Keine sonstigen Einkünfte aus den monatlichen Zahlungen (§ 22 Nr. 1 Satz 2 EStG, R 22.1 Abs. 2 EStR).		1	
GESAMTPUNKTZAHL		32	



HABEN SIE ANREGUNGEN?
Wir freuen uns über Ihr Feedback!